

قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة

تفكيك البنية الوصائية والهيمنة القانونية وإشكاليات السيادة والاحتلال

دراسة قانونية نقدية

د. محمد خليل الموسى - الأردن

أستاذ فلسفة القانون - الأردن

kefmoh@hotmail.com

الملخص

تتناول هذه الدراسة قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025) بشأن قطاع غزة، وتسعى إلى تحليل التحولات في موقع القانون الدولي وأدواته في إدارة النزاعات، ولا سيما في سياق القضية الفلسطينية، وترصد إشكالية القرار الذي يعيد تشكيل البيئة السياسية والأمنية في غزة عبر هندسة جديدة تُخضع الإقليم لإدارة دولية انتقالية تحت رعاية الأمم المتحدة، بحيث يُمنح "مجلس السلام" صلاحيات واسعة لإدارة الخدمات والمؤسسات، فيما تُمنح "قوة الاستقرار" تفويضاً مفتوحاً باستخدام "جميع التدابير اللازمة"، بما يفتح الباب أمام نموذج وصاية ذات طابع عسكري ويُنتج فراغاً في المسألة القانونية ومجالاً محتملاً للإفلات من العقاب.

وتبرز الدراسة أنّ القرار لا يمثل أداة لإنهاء الحرب بقدر ما يشكل نموذجاً محدثاً للوصاية الدولية يمارس عبر أدوات قانونية تبدو محايدة، إذ يعيد تعريف مفهوم السيادة الفلسطينية، ويجعل ممارستها مشروطة بموافقة القوى الكبرى واستيفاء متطلبات إصلاح تُفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما تناقش الدراسة افتراض القرار انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وهو افتراض يتعارض مع معيار "السيطرة الفعلية" المعتمد في القانون الدولي، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج نموذج انتدابي تُدار فيه شؤون السكان دون تمثيل حقيقي، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد إسرائيل دون تحمّل أي مسؤولية قانونية.

وتُظهر النتائج أنّ تنفيذ القرار قد يواجه عقبات جوهرية، أبرزها استمرار الاحتلال في ظل غياب سلطة فلسطينية مكتملة الشرعية، وتضارب الصلاحيات في القرار بين الأطراف الثلاثة.

وتعتمد الدراسة منهجين: التحليل القانوني لبنود القرار، والمنهج البنوي النقدي الذي يفكك الافتراضات الضمنية التي يستند إليها القرار ويُقيّم قابليته للتطبيق.

وتخلص الدراسة إلى أنّ القرار، رغم شرعيته الشكلية الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، يفتقر إلى الشرعية الموضوعية، ويتعارض مع قواعد آمرة في القانون الدولي، مما يجعله عقبة أمام إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وتؤكد النتائج استمرار الدور الإسرائيلي كفاعل يتحكم في القرار الأمني ومفاصل السيادة، الأمر الذي يُبقي غزة في إطار إدارة انتقالية غير واضحة الأجل والمآل.

الكلمات المفتاحية: قرار مجلس الأمن 2803، غزة، القانون الدولي الإنساني، مجلس الأمن، الفصل السابع، مجلس السلام، قوة الاستقرار، إسرائيل، حق تقرير المصير، الوصاية الدولية.

UNSC Resolution 2803 on Gaza: Dismantling the Trusteeship, Hegemony, and the Problems of Sovereignty and Occupation: A Critical Legal Study

Dr. Muhammad Khalil Al-Mousa- Jordan

Professor of Law - Jordan
kefmoh@hotmail.com

Summary

This study examines UN Security Council Resolution 2803 (2025) concerning the Gaza Strip and analyses the transformation of international law's role in conflict governance, particularly within the Palestinian context.

The resolution restructures the political and security environment in Gaza by introducing an international transitional administration under UN auspices. It grants the "Peace Council" broad authority over civil governance and infrastructure. It also authorizes the "Stabilization Force" with open-ended powers to use "all necessary measures." Such a framework risks transforming Gaza into a form of military trusteeship and creates a legal vacuum that may enable impunity.

The study argues that the resolution is not merely a post-war management tool, but rather a modern model of international trusteeship operating through seemingly neutral legal instruments. It redefines Palestinian sovereignty, making its exercise conditional upon major power approval and externally imposed reforms on the Palestinian National Authority.

The resolution implicitly assumes the end of Israeli occupation, overlooking the legal standard of effective control, thereby reproducing a mandate-like structure in which the population is administered without genuine representation. At the same time, Israel retains de facto authority without corresponding legal responsibility under Trump's plan.

The study findings indicate that implementation faces significant obstacles, including the persistence of occupation, the absence of an entirely legitimate Palestinian authority, and overlapping jurisdictions between the involved entities.

Methodologically, the study employs legal analysis of the resolution's provisions alongside a structural-critical approach that deconstructs its underlying assumptions and evaluates its feasibility.

The study concludes that, despite its formal legality under Chapter VII of the UN Charter, Resolution 2803 lacks substantive legitimacy and contradicts peremptory norms of international law. Consequently, it obstructs the realization of core Palestinian rights, particularly the right to self-determination and statehood, while maintaining Israeli influence as a decisive actor in security governance, leaving Gaza in an ambiguous transitional phase.

Keywords: UNSC Resolution 2803; Gaza; International Humanitarian Law; Security Council; Chapter VII; Peace Council; Stabilization Force; Israel; Self-determination; Trusteeship.

المقدمة

يمثل القرار 2803 (2025) الصادر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة بتاريخ 2025/11/17¹، واحداً من أكثر المحطات الإشكالية في مسار تعامل المجلس مع القضية الفلسطينية؛ فبعبكس القرارات التقليدية التي كانت تُطرح بوصفها آليات مؤقتة لتهدة النزاعات أو لإدارة مراحل انتقالية، جاء هذا القرار في صورة خطة شاملة لإنهاء الصراع، وهي خطة لم تكن ثمرة مشاورات أممية واسعة، بل جاءت تعبيراً مباشراً عن رؤية جيوسياسية صاغتها الولايات المتحدة في ما عُرف إعلامياً بـ "خطة ترامب" ذات النقاط العشرين، وهدفت إلى إعادة ترتيب البيئة الأمنية والسياسية لقطاع غزة على المدين المتوسط والبعيد. ومن هذه الزاوية، فإنّ القرار لم يكن مجرد أداة لإدارة ما بعد الحرب، بل خطوة لإعادة هندسة الإقليم وتشكيل بنيته السياسية تحت سقف الأمم المتحدة.

¹. للاطلاع على النص الرسمي للقرار باللغة العربية، انظر وثيقة الأمم المتحدة: S/RES/2803(2025), General

17 November 2025.

وتكمن الإشكالية في أنّ القرار تبني مقارنة تتجاوز تماماً منطق "حفظ السلم" المعروف في أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وصكوكها وممارساتها، فهو لم يكتفِ بالدعوة إلى وقف إطلاق النار أو تعزيز دور المؤسسات المدنية، بل أنشأ "مجلس سلام" (BoP) كهيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تُحوّلها إدارة الخدمات والبنى التحتية، والإشراف على مؤسسات الحكم، وقيادة عمليات إعادة الإعمار².

وزاد من هذه الإشكالية أنه فوّض "قوة الاستقرار الدولية (ISF) بصلاحيات غير محددة من خلال عبارة استخدام "جميع التدابير اللازمة"³، وهي عبارة تُعدّ في القانون الدولي تفويضاً باستخدام القوة المسلحة بطريقة واسعة تتجاوز المفهوم التقليدي لحفظ السلام، وبذلك فإن القوة

². تنص الفقرة الثانية من القرار 2803 على: "يرحب بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحو مُرضٍ على النحو المبين في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترمب في عام 2020 والمقترح السعودي- الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل آمن وإحراز تقدّم في عملية إعادة تنمية غزة، قد تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. وستعمل الولايات المتحدة على إقامة بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار".

انظر: وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2803 المتضمنة نص قرار مجلس الأمن 2803(2025) الذي تبناه مجلس الأمن في جلسته المعقودة بتاريخ 2025/11/17.

³. تنص الفقرة السابعة من القرار على: "يأذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام وللمجلس السلام بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بما الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وتعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية التي سبق تدريب أفرادها وفرزهم، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية إخلاء قطاع غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية في القطاع، وكذلك سحب أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية من الخدمة بشكل دائم..." انظر: وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/2803 المتضمنة نص قرار مجلس الأمن 2803 (2025) الذي تبناه مجلس الأمن في جلسته المعقودة بتاريخ 2025/11/17.

الدولية التي يقيمها القرار أقرب إلى قوات فرض السلام (Peace Enforcement) التي تتدخل بالقوة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية، وليس إلى قوات حفظ السلام التقليدي، وهو ما عبّر عنه الملك عبد الله الثاني في تصريحه بأن "قوات الأمن داخل غزة إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في الانخراط بذلك"⁴.

ولا تتوقف إشكاليات القرار عند حدّ صلاحياته الواسعة، بل تمتدّ إلى الطريقة التي أعاد من خلالها تشكيل العلاقة بين مجلس الأمن والأقاليم الواقعة تحت الاحتلال؛ إذ تعامل القرار مع غزة بوصفها إقليمًا غير خاضع لسيادة، متجاهلاً استمرار الاحتلال الإسرائيلي الفعلي الذي يمارس سيطرة كاملة على المجال الجوي والبحري والحدود والمعابر، لأنه يتجاهل معيار "السيطرة الفعلية" المنصوص عليه في المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، والمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والذي تمّ تكريسه في اجتهادات محكمة العدل الدولية. وعليه، فإن التعامل مع غزة بوصفها إقليمًا غير محتلّ يفتح الباب أمام تدخّل دوليٍّ مباشر، دون الاعتراف بأنّ الإقليم لا يزال خاضعاً لاحتلال قائم قانونياً.

ومن هنا تنبع الإشكالية القانونية المركزية لهذه الدراسة؛ فالقرار يتعامل مع غزة كما لو أنّها منطقة يمكن للمجتمع الدولي إعادة تشكيلها، في الوقت الذي تُبقي فيه إسرائيل على سيطرة فعلية تمنحها صفة الاحتلال، وهذا التناقض، بين الواقع القانوني والافتراض السياسي، يجعل القرار متعارضاً بصورة مباشرة مع قواعد آمرة في القانون الدولي، أبرزها حق تقرير المصير، وعدم جواز نقل السيادة تحت الاحتلال، وضرورة التزام القوة المحتلة بواجباتها تجاه السكان المدنيين، وعدم جواز ترتيب وضع قانوني جديد لإقليم محتل من دون موافقة الشعب الواقع تحت الاحتلال.

وتتفرع عن هذا التناقض أسئلة جوهرية تشكّل محور الدراسة الراهنة، وهي: ما مدى توافق القرار 2803 مع القواعد الآمرة في القانون الدولي؟ وكيف يشكّل القرار نموذجاً جديداً للصياغة الدولية على الشعوب؟ وكيف يُعيد القرار هندسة السيادة الفلسطينية عبر مصطلحات مثل "الإدارة الانتقالية" و"الإصلاح الأمني" و"نزع السلاح"؟

⁴. فيرغال كين، "العاهل الأردني: القوات الدولية لن تكون راعية في فرض السلام في غزة"، بي بي سي عربي، (2025/10/27)، شوهد في 2025/12/24، الرابط:

ثمّ، ما مدى إمكانية تطبيق الهيكليّة القانونيّة والسياسيّة التي نص عليها القرار في ظل استمرار الاحتلال؟ وهل يمكن أن ينجح القرار، نظرياً أو عملياً، في تحقيق أهدافه؟ أم إنه يحمل الفشل النبوي بحكم تناقضاته الداخليّة واختلال بنيته القانونيّة؟

ومن خلال هذه الأسئلة سيكون المفهوم الحقيقي للقرار أنه ليس مجرد صكّ سياسيّ، بل أنه بمثابة ممارسة للهيمنة الدوليّة عبر أدوات القانون الدولي ومن خلال صكّ قانوني ملزم صادر عن مجلس الأمن.

وانطلاقاً من ذلك، تقوم هذه الدراسة على فرضية مركزيّة مفادها أنّ القرار 2803 يمثّل شكلاً من الوصاية الدوليّة، وأنه يتعارض في جوهره مع عدد من المبادئ الأساسيّة في القانون الدولي، منها: (أ) مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، إذ يعيد القرار تعريف السيادة الفلسطينيّة ويعلّق ممارستها الفعلية على شروط أمنيّة وإصلاحية مفروضة من الخارج، بدلاً من الاعتراف بسيادة غير مشروطة للشعب الفلسطيني على إقليمه؛ (ب) مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة وعدم جواز إنشاء أوضاع قانونيّة دائمة على إقليم واقع تحت الاحتلال، في ظلّ منح القرار لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدوليّة صلاحيات واسعة مع بقاء السيطرة الفعلية للاحتلال الإسرائيلي؛ (ج) مبدأ وحدة الإقليم وعدم جواز تجزئة السلطة والسيادة بين فاعلين خارجيين على نحو يفرغ السيادة الأصليّة من مضمونها، وذلك من خلال توزيع الاختصاصات بين قوة الاحتلال ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدوليّة بما يخلق بنية وصاية مستدامة؛ (د) مبدأ المساواة في السيادة بين الشعوب، حيث يتعامل القرار مع الفلسطينيين بوصفهم "شعباً في طور التّأهيل" يحتاج إدارة انتقاليّة قبل الاعتراف له بكامل حقوقه السياديّة، بما يعيد إنتاج خطاب الوصاية الاستعماريّة بصيغة قانونيّة حديثة.

وتزداد أهمية هذه الدراسة لأنها تعالج القرار من ثلاث زوايا متشابكة: فعلى المستوى القانوني يمثّل القرار سابقة لأنه يمنح إدارة دولية صلاحيات تنفيذية داخل إقليم محتلّ، وهو ما يطرح أسئلة حول مدى سلطة مجلس الأمن في تجاوز قواعد الاحتلال أو إعادة تعريفها. وعلى المستوى السياسي يعيد القرار تشكيل المشهد الفلسطيني عبر هندسة الإدارة والأمن والاقتصاد والمجال السياسي ذاته. أمّا على المستوى التاريخي فهو يعيد إنتاج نموذج الانتداب بصيغة حديثة، تماماً كما كانت عصبة الأمم تبرز الوصاية على الشعوب بحجة "عدم الأهلية".

وتعتمد هذه الدراسة على منهجين: المنهج التحليل القانوني لرصد أحكام القرار والكشف عن سياقه البنوي، ثمّ المنهج البنوي النقدي الذي يفكك الافتراضات الضمنية التي يستند عليها القرار، ويساهم في تحديد قابليته للتطبيق من خلال اختبار عناصر وعوامل نجاح القرار أو إخفاقه في الواقع.

أولاً: الإطار النظري والمرجعي للقرار 2803

يهدف هذا المحور إلى وضع القرار 2803 في سياقه المفاهيمي والتاريخي والقانوني، من خلال تحليل الخلفيات السياسية التي أنتجته، وربطه بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين القوة القائمة بالاحتلال والمجتمعات الواقعة تحت الاحتلال، وسيتضمن هذا المحور أساساً لفهم الافتراضات القانونية الضمنية التي يقوم عليها القرار، وكيف يُعاد إنتاج خطاب عدم الأهلية واشتراط السيادة ضمن مقارنة أمنية لا حقوقية.

أ- التحليل المنهجي النقدي للقرار

تتيح المقارنة النقدية للقرار 2803 إطاراً نقدياً بالغ الأهمية لفهم الطبيعة العميقة له، ليس بوصفه قراراً قانونياً انطلاقاً من شكيلات اعتماده ونصوصه، بل هو تعبير عن منطق القوة الذي يحاول إعادة صياغة الواقع السياسي الفلسطيني وفق رؤية القوى الكبرى. وتُظهر القراءة النقدية أنّ القرار يفترض عدم أهلية الفلسطينيين لإدارة شؤونهم، وأنّ هذا الشعب يحتاج إلى إدارة دولية انتقالية، وإلى قوة أمنية خارجية، وإلى برنامج إصلاح مفروض من الخارج لضبط سلوكه السياسي والأمني، وبذلك يتحوّل حق تقرير المصير، الذي يُعدّ في القانون الدولي قاعدة آمرة وحقاً غير قابل للتصرف⁵، إلى منحة أو مكافأة تُمنح للفلسطينيين فقط إذا خضعوا لبرنامج الإصلاح الأمني والسياسي الذي تحدده القوى الكبرى في القرار، وهذا التحويل الخطير من "الحق" إلى "الامتياز" يجعل القانون ذاته أداة لإدامة التبعية، وليس وسيلة لإعادة التوازن.

⁵. انظر بخصوص القواعد الآمرة في القانون الدولي والحق في تقرير المصير كأحد أهم القواعد المندرجة ضمنها: محمد خليل الموسى، القانون الدولي. مدخل لدراسة البنية والتكوين، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2023، صفحة 558 – 576. وانظر كذلك تقرير لجنة القانون الدولي الآتي:

ويتجلى ذلك بصورة واضحة في بنية القرار 2803؛ فهو لا يعترف بالشعب الفلسطيني كفاعل سياسي أو كشخص قانوني قادر على صياغة مستقبله، بل ينشئ "مجلس سلام" يتولى عملياً إدارة قطاع غزة، ويبنى "قوة الاستقرار الدولية" لتتأط بها مهام الأمن والسيطرة العسكرية، ويربط القرار أيّ تقدّم سياسي بأداء هذه المؤسسات المؤقتة، وهكذا يغيب الفلسطينيون، بوصفهم شعباً ذا إرادة سياسية وقانونية، عن معادلة السيادة، ولا يعود دورهم كفاعل معترف به، ويصبح دورهم بمقتضى القرار دور المفعول به الذي تُطبّق عليه ترتيبات دولية.

ولا يقف التحليل عند هذا الحدّ، بل يمتد إلى فهم الكيفية التي يعيد بها القرار تعريف السيادة ذاتها، فبدل أن تكون السيادة الفلسطينية حقّاً مستقراً قائماً على إرادة شعبية وعلى معايير القانون الدولي، تصبح سيادة مشروطة ومرهونة بشروط أمنية وسياسية مفروضة من الخارج. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن القرار 2803 لا يؤدي إلى تقويض السيادة الفلسطينية فحسب، بل يقوم بإعادة هندستها وتشكيلها من الداخل لتصبح سيادة مقيدة مشروطة، تُمارس تحت وصاية دولية فقط، وبما يتوافق مع تصورات القوى الكبرى، وهكذا يُصبح القرار ممارسة سياسية لا قانونية.

ب- الافتراضات القانونية والسياسية الضمنية في القرار

يستند القرار 2803 إلى مجموعة من الافتراضات القانونية والسياسية الضمنية التي لا يُعلن عنها صراحة في نصه، لكنّها تشكّل الأساس الذي يُبنى عليه مشروع الإدارة الدولية في قطاع غزة، وهذه الافتراضات ليست تفصيلاً جانبياً، بل هي المحرك المركزي لفلسفة القرار وللمنطق الذي يربط بين أجزائه المختلفة. ولأنّ هذه الافتراضات تتعارض مع قواعد أمرة في القانون الدولي، فإن تحليلها يصبح أمراً بالغ الأهمية لفهم جوهر القرار وطبيعته، وكيف يسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الشعب الفلسطيني والقوى الكبرى.

أول هذه الافتراضات هو افتراض انتهاء الاحتلال، فالقرار يتعامل مع غزة بوصفها أرضاً لا تخضع لسيادة قوة محتلة، وإنما كمساحة جغرافية انتقالية بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها السياسية والأمنية، وهذا الافتراض، على الرغم من أنه لا يُذكر صراحة، يظهر من خلال لغة القرار التي

تحدث عن مرحلة ما بعد الحرب، وبناء مؤسسات الحكم ودعم الاستقرار المحلي⁶، ومع ذلك، فإن الواقع القانوني يناقض هذا الافتراض بصورة قاطعة؛ إذ إن الاحتلال لا ينتهي إلا بزوال السيطرة الفعلية للقوة المحتلة، وهو ما لم يحدث في غزة. ورغم وضوح هذا المبدأ في القانون الدولي وفي اجتهادات محكمة العدل الدولية، فإن القرار يتجاوز هذه الحقيقة ليفتح الباب أمام إدارة دولية تبدو شرعية على الورق، لكنّها تقوم على أساس قانوني هشّ، ولأنّ هذا الافتراض غير صحيح، فإنّ كل ما يُبنى عليه يصبح معرضاً للانحيار، لأنّه يستند إلى رؤية سياسية لا علاقة لها بالمعايير أو بالمبادئ القانونية.

أما الافتراض الثاني فيتعلق بطبيعة الشعب الفلسطيني ذاته، إذ يفترض القرار ضمناً أن الفلسطينيين غير قادرين على إدارة شؤونهم أو بناء سلطة سياسية مستقرة دون تدخل خارجي. ويعيد هذا الافتراض إنتاج خطاب استعماري قديم كان يُستخدم لتبرير الانتداب والوصاية على الشعوب غير الأوروبية، ويجعل من الفلسطينيين كياناً تابعاً يحتاج إلى رعاية دولية قبل أن يتمكن من الوصول إلى مستوى من الحكم يمكن وصفه بالرشيد. ومن خلال هذا المنطق، يصبح نزع السلاح ضرورة لتهيئة البيئة، ويصبح إصلاح الأجهزة الأمنية شرطاً لضمان الاستقرار، وتصبح الإصلاحات المؤسسية خطوة نحو التأهيل السياسي. وهذه اللغة ليست بريئة؛ فهي تربط السيادة بالامتثال لشروط يحددها الفاعل الخارجي، وليس بالحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويظهر الافتراض الثالث في فكرة أنّ الأمن يجب أن يُعاد تشكيله من الخارج، وأن المؤسسات الفلسطينية لا يمكن أن تعمل ضمن بيئة مستقلة دون إشراف دولي مباشر. والواقع أنّ هذا الافتراض لا يعتمد على تحليل موضوعي للوضع على الأرض، بل على تصوّر سياسي صيغ في سياق خطة جيو-استراتيجية أمريكية تهدف إلى إعادة هندسة البيئة الأمنية في غزة بما يتوافق مع مصالح إقليمية ودولية معينة، وليس مع المصالح الفلسطينية. وهكذا يصبح الأمن مفهوماً خارجياً يُفرض على الإقليم، وليس تعبيراً عن احتياجات السكان أو أولوياتهم. وفي هذه الحالة، تتم المراقبة بدل الأمن، والضبط بدل الاستقرار، والتحكّم بدل إعادة البناء.

ويظهر الافتراض الرابع في أنّ المجتمع الدولي، ممثلاً بالقوى الكبرى، يمتلك شرعية أعلى من

⁶. انظر الفقرات (5 - 7) والفقرة (9) من القرار التي تؤكد التحليل المشار إليه أعلاه.

الشرعية المحلية؛ فالقرار يعطي لمجلس السلام صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الدول الأعضاء في مجلس الأمن عادة للإدارات الانتقالية⁷، ويعامله كما لو كان سلطة "فوق قومية" تمتلك القدرة على توجيه الأنظمة السياسية المحلية. ويتنكر هذا الافتراض لمبدأ السيادة، ويتجاهل أنّ الشرعية السياسية لا يمكن استيرادها أو فرضها من الخارج، بل تنبع من إرادة الشعب ذاته. وعندما يصبح المجتمع الدولي مصدراً للشرعية بدلاً من الشعب الفلسطيني بمقتضى القرار 2803، تتشكل علاقة رأسية تجعل الفلسطينيين موضوعاً للسلطة لا أصحابها.

ويأتي الافتراض الخامس ليشكل الأساس الأكثر حساسية في القرار، وهو افتراض أنّ نزع السلاح شرط لازم لأيّ تسوية سياسية. ويخلط هذا الافتراض بين فكرة الأمن وبين التحكم بسلوك الفاعلين السياسيين في الساحة الفلسطينية، فهو يفترض أنّ وجود المقاومة المسلحة هو العقبة الرئيسة أمام بناء الدولة، بينما يتجاهل الحقيقة الأساسية بأن الاحتلال هو السبب الجذري لعدم الاستقرار، وأنّ حق الشعوب في مقاومة الاحتلال منصوص عليه في القانون الدولي العرفي وفي قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير. ومع ذلك، يقلب القرار هذه الحقيقة ويلوي عنقها، بحيث يصبح نزع السلاح شرطاً للسيادة، بدلاً من أن تكون السيادة أساساً لإنهاء الحاجة إلى السلاح، وهذه المفارقة الجوهرية تكشف عن رؤية سياسية تُعيد تعريف العلاقة بين القوة والشرعية بطريقة تخدم مصالح القوى الكبرى⁸.

وهذه الافتراضات متكامل وتتواشج لتشكيل إطاراً تفسيريّاً جديداً للصراع الفلسطيني-

⁷. للاطلاع على تحليل لأهم وأبرز تجارب الإدارات الدولية الانتقالية (UNMIK في كوسوفو و UNTAET في تيمور الشرقية)، وأن نجاح هذه الإدارات ارتبط بغياب الاحتلال ووجود تفويض واضح يدعم بناء الدولة (وهي عوامل يفتقر إليها القرار 2803)، انظر:

Simon Chesterman, *You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State-Building*. Oxford University Press, 2004.

⁸. انظر في ذلك التقرير الآتي:

Falk, Richard & Tilley, Virginia. *Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid*, UN ESCWA Report, 2017.

يوضح التقرير كيف تستخدم إسرائيل أدوات القانون الدولي لإدامة السيطرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلنا النقدي للقرار 2803 من زاوية الهيمنة البنيوية الذي نتبناه في هذه الدراسة.

الإسرائيلي؛ فهي ترى قطاع غزة مجرد منطقة جغرافية إشكالية تحتاج إلى تدخل دولي، لا أرضاً محتلة ينبغي إخلاء احتلالها، وتُقدّم الفلسطينيين كشعب يتعين تأهيله وإصلاحه، لا شعباً يملك حقاً أصيلاً في تقرير مصيره، وتواري الاحتلال وتجعل منه عاملاً ثانوياً أو عديم الأهمية، وليس سبباً للصراع. ومن خلال هذا الإطار التفسيري، لا يغدو القرار 2803 مجرد صكّ قانوني ملزم جرى تبنيه وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بل مشروعاً لإعادة صياغة المقاربة الدولية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بحيث تتحول المشكلة من احتلال يجب إخاؤه إلى سكّان ينبغي إدارتهم، ومن حقوق يجب استعادتها إلى قدرات يجب تطويرها، ومن سلطة يجب أن تعود للشعب إلى وصاية دولية تُمارس باسمه لكنها لا تعبّر عن إرادته.

ثانياً: القرار 2803 كنموذج معاصر للوصاية الدولية

يسعى هذا المحور إلى تحليل القرار 2803 بوصفه نموذجاً جديداً للوصاية الدولية المعاد إنتاجها بصيغ حديثة، ويقارن بينه وبين تجارب دولية سابقة، مثل كوسوفو وتيمور الشرقية، مُبرزاً نقاط التشابه في البنية، والاختصاصات ووظائف الإدارة الدولية، كما يوضح كيف يتمّ تفرغ السيادة الفلسطينية من مضمونها الواقعي، وتحويل الإدارة الدولية الانتقالية إلى أداة لإدامة السيطرة، وليس لتمكين الشعب الفلسطيني أن يحكم نفسه بنفسه في إطار ممارسته لحقه في تقرير المصير.

أ. القرار 2803 بين النموذج التمكيني ونموذج الوصاية الحديثة

يمثل القرار 2803 لحظة فارقة في تاريخ الإدارات الدولية الانتقالية التي أنشأتها الأمم المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، فهو يكشف عن تحوّل جوهري في طبيعة التدخل الدوليّ من نموذج "التمكين" الذي ساد في تسعينيات القرن العشرين إلى نموذج "الوصاية المقنّعة" الذي يعيد إنتاج أشكال من السيطرة تحت غطاء الشرعية الأممية.

وللوقوف على أبعاد هذا التحوّل، لا بد من وضع القرار في سياقه التاريخي من خلال مقارنته بالنماذج الكلاسيكية التي يجري الاستشهاد بها عادةً لتبرير الإدارات الدولية الانتقالية، وعلى رأسها تجربتا كوسوفو (UNMIK) وتيمور الشرقية (UNTAET)، اللتان وُصفتا بالناجحتين نسبياً في سياق عمليات بناء الدولة بإشراف الأمم المتحدة.

لقد كانت الولاية القانونية والسياسية، في التجارب التمكينية للإدارات الانتقالية الدولية،

تنتقل بالكامل إلى بعثة الأمم المتحدة، وكان الهدف المركزي هو بناء مؤسسات قادرة على ممارسة السيادة عقب فترة انتقالية محدودة، فالإدارة الدولية لم تُقم بغية تهميش السكان المحليين أو إعادة تشكيلهم وفق معايير خارجية، بل لإسنادهم وتمكينهم تدريجياً من تولي الحكم. وكانت الفلسفة التي حكمت هذه التجارب تقوم على احترام إرادة الشعوب والسكان، وعلى اعتبارهم شركاء في إدارة شؤونهم، وعلى تعزيز قدرتهم على تقرير مصيرهم⁹، ولذلك، فإنّ هذه النماذج كانت تتسم بثلاثة عناصر مركزية هي: نقل الولاية القانونية إلى الأمم المتحدة بصورة كاملة وواضحة، ووجود هدف صريح يتمثل في الوصول إلى استقلال فعلي، والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بما يمنع استغلال التفويض أو تحويله إلى أداة للسيطرة.

أما القرار 2803، فإنه يشدّ كلياً عن هذا النموذج؛ فبدل أن يهدف إلى تمكين سكان قطاع غزة من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم بحرية، يُبقي على الاحتلال الإسرائيلي بوصفه القوة المسيطرة على الأرض، ويمنح مجلس سلام دولي في الوقت ذاته صلاحيات تنفيذية واسعة داخل الإقليم نفسه، فهذا القرار يتضمّن بنية هجينة تجمع بين الاحتلال والإدارة الانتقالية الدولية، بحيث لا تحتكر أي جهة الولاية القانونية الكاملة، ولا يوجد جهة واحدة مسؤولة، وتتوزع السلطات بطريقة تعقّد المسألة وتحوّل إدارة قطاع غزة إلى منطقة جغرافية يتداخل فيها الاحتلال مع الوصاية في آن واحد.

إنّ هذا الواقع يجعل من المستحيل مقارنة القرار 2803 بنماذج التمكين السابقة؛ ففي كوسوفو وتيمور الشرقية كان الاحتلال أو السيطرة العسكرية الأجنبية قد انتهى فعلياً عند إنشاء الإدارة الانتقالية الدولية، بينما لا يزال الاحتلال قائماً في غزة بحكم السيطرة الفعلية على الحدود والأجواء والبحر والمعايير، وهذا التناقض البنيوي يؤدي إلى خلق حالة شاذة مؤدّاها أنّ ثمة إدارة

⁹. انظر بشأن تجريبي الإدارة الانتقالية الدولية: قرار مجلس الأمن رقم 1244 (1999) الذي أنشأ إدارة انتقالية دولية في و (UNMIK) (وقد تضمن نقلاً كاملاً للولاية على الإقليم من الدولة القائمة إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي لا ينطبق على غزة حيث تبقى الولاية العليا بيد القوة المحتلة (إسرائيل). وقرار مجلس الأمن رقم الذي أنشأ بعثة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية (UNTAET) التي تعدّ المثال الأكثر اكتمالاً للإدارة الأُممية. وقد جرى إنشاؤها هي الأخرى في غياب الاحتلال وبهدف واضح هو الانتقال إلى الاستقلال. وبمقارنة هذا النموذج مع الإدارة الانتقالية لقطاع غزة، يظهر حجم التشوّه والخلل البنيوي في القرار 2803.

دولية تمارس صلاحياتها داخل إقليم محتلّ دون أن تكون لها سلطة على القوة المحتلة أو قدرة على إلزامها بواجباتها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي، وفي الوقت ذاته يتحمّل السكان مسؤوليات قانونية وإدارية لا يمكنهم تنفيذها ما دامت القوة التي تسيطر على الإقليم ليست هي القوة التي تديره.

وإلى جانب ذلك، يتضح أنّ الهدف من القرار ليس بناء مؤسسات فلسطينية ذات سيادة، بل إعادة تشكيل البنية السياسية والأمنية الفلسطينية وفق رؤية خارجية لا تعكس إرادة شعبية؛ فالقرار لا يتحدث عن تمكين الفلسطينيين من حكم أنفسهم أو عن تعزيز قدراتهم المؤسسية، بل يركّز على نزع السلاح، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، وإخضاع الإدارة المدنية لمجلس سلام، وعندما يتم ربط المسار نحو الدولة وتقرير المصير بهذه الشروط الأمنية والسياسية يصبح واضحاً أن الهدف الحقيقي هو ضبط البيئة السياسية الفلسطينية وليس تمكينها من الاستقلال وممارسة الحق في تقرير المصير، وهو أمر يتعارض جوهرياً مع أيّ نموذج تمكيني سابق من نماذج الإدارات الانتقالية الدولية.

وما يزيد الأمر وضوحاً أنّ التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية لا يشبه التفويضات التقليدية لقوات حفظ السلام التي تعمل وفق مبادئ الحياد وموافقة الأطراف، بل هو تفويض هجومي واسع يسمح باستخدام "جميع التدابير اللازمة"، وهي صيغة قانونية تُستخدم عادة في سياقات التدخل العسكري القسري¹⁰، وليست جزءاً من فلسفة بناء الدولة أو إدارة انتقالية. ومن هنا، فإن قوة الاستقرار الدولية التي ينشئها القرار ليست آلية لحماية المدنيين بقدر ما هي أداة لإعادة تشكيل المجال الأمني داخل غزة، بطريقة تتجاوز صلاحيات أي بعثة أممية سابقة.

وبذلك فإن القرار 2803 لا صلة له بنماذج التمكين السابقة، ولا يمكن إدراجه ضمن سلسلة الإدارات الانتقالية الدولية التي هدفت إلى بناء مؤسسات الدولة¹¹، بل هو أقرب ما يكون

¹⁰. انظر في هذا الخصوص:

Niels Blokker, THE SECURITY COUNCIL AND THE USE OF FORCE: ON RECENT PRACTICE, in, Niels M. Blokker and Nico J. Schrijver ((eds., The Security Council and the Use of Force Theory and Reality - A Need for Change, Marinus Nijhoff Publishers, 2005, pp.1-29>

¹¹. انظر: S. Chesterman, op.cit, pp. 50-75.

إلى نموذج "الوصاية الدولية تحت سقف الاحتلال"، وهو نموذج غير مسبوق في القانون الدولي، لأنه يدمج بين إجراءات الاحتلال وممارسات الوصاية في آن واحد، ويخلق بنية سياسية تنتزع من الفلسطينيين حقهم في إدارة شؤونهم، وتخضعهم لمعايير خارجية تُدار عبر آليات انتقالية مفتوحة. يتبين مما سبق أنّ القرار 2803 ينحرف انحرافاً حاداً عن النهج الذي اتبعته الأمم المتحدة في إدارة الأقاليم المضطربة خلال العقود الماضية؛ فهو لا يسعى إلى إنهاء الاحتلال، ولا إلى بناء الدولة، ولا إلى تمكين السكان، بل يسعى إلى ضبط الإقليم وإعادة صياغته بما يخدم مصالح القوى الكبرى، وبما يضمن استمرار السيطرة بأدوات جديدة، ولذا فإنّ القرار يُعدّ نموذجاً واضحاً لإعادة إنتاج الوصاية، لكنه يفعل ذلك بلغة تقنية حديثة، وبأدوات دولية تمنحه مظهر الشرعية، في حين أنه، في جوهره، لا يعدو أن يكون أداة لممارسة سلطوية محضة.

ب. التشابه البيوي مع نظام الانتداب والوصاية بصيغة حديثة

يكشف القرار 2803 عن بنية قانونية وسياسية تعيد إنتاج نظام الانتداب الذي أنشئ في زمن عصبة الأمم، وإن كان ذلك بلغة حدثية مموّهة تتوارى وراء مفردات، مثل الإدارة الانتقالية، وحفظ الأمن والإصلاح، ومسار نحو الدولة، ورغم أنّ الشكل الخارجي للقرار وإجراءات تبنيه استندت لمفاهيم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين رغم عدم ذكره بالقرار، إلا أنّ جوهره يعيد تحديد العلاقة بين المركز الدولي والشعب الفلسطيني على نحو يذكر بالنموذج الاستعماري القديم، حيث تقوم قوة كبرى أو مجموعة قوى بإدارة إقليم ما بدعوى عدم قدرته على حكم ذاته، أو بدعوى الحاجة إلى "تهيئته" قبل الحصول على الاستقلال.

لقد نشأ نظام الانتداب مستنداً على فرضية مركزية تربط بين عدم الأهلية والتقدم السياسي، وهي فرضية كانت تتعلق بوجود شعوب بحاجة إلى وصاية خارجية كي تبلغ مرحلة الاستقلال¹²، واليوم، ورغم أنّ العالم انتقل منذ عقود إلى مرحلة ما بعد الاستعمار، فإنّ القرار 2803 يعيد إنتاج هذه الفرضية بصورة محدثة، فهو ينطلق ضمناً من أن الفلسطينيين، رغم أنهم شعب يرزح تحت

¹². انظر في هذا الخصوص:

Nele Matz, Civilization and the Mandate System under the League of Nations as Origin of Trusteeship, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 9, 2005, p. 47-95, at p. 56, available at:

https://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_matz_9_47_95.pdf

الاحتلال، غير قادرين على إدارة أمنهم ومؤسساتهم، وأنهم بحاجة إلى مجلس سلام دولي يتولى وظائف الحكم الأساسية، وإلى قوة دولية تضبط سلوكهم الأمني والسياسي، وبذلك يُعاد إنتاج خطاب الانتداب ضمن إطار أممي جديد¹³، لكنه يحمل الروح والمعنى ذاتهما؛ حيث إنه يهدف إلى نزع السيادة تحت غطاء الحكم الرشيد، وتعليق ممارسة الحق في تقرير المصير على استكمال الإصلاح وتبرير التدخل الخارجي بحجة تهئية البيئة السياسية.

ويبرز التشابه البنيوي بين القرار 2803 ونظام الانتداب في سياق آخر بالغ الأهمية، وهو غياب السيادة، ففي نظام الانتداب لم تكن السيادة تُمنح للشعوب المستعمرة، بل كانت تُركّز بيد الدول المنتدبة التي تمتلك سلطة الإدارة والتشريع والتحكم بالمؤسسات المحلية، والأمر ذاته يتكرر في القرار 2803؛ فمجلس السلام يُكلّف بإدارة الحياة المدنية لقطاع غزة، وإعادة الإعمار، وقيادة الإصلاح المؤسسي، بينما تبقى القوة المحتلة (إسرائيل) مسيطرة على الأرض عبر الحدود والأجواء والبحر والمعايير، وعلى طوق أممي¹⁴.

ويتكرّس هذا التشابه بما يتيح القرار من صلاحيات لمجلس السلام تُشبه إلى حدّ بعيد تلك التي كانت تمارسها الدول المنتدبة، فالمجلس يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات تنفيذية تشمل تنظيم الجهاز الإداري، والتحكم في الموارد، والإشراف على المؤسسات، وترتيب المجال الأمني بالتنسيق مع قوة الاستقرار الدولية، وهذه الصلاحيات تجعل المجلس أكثر من مجرد هيئة رقابية أو استشارية، بل سلطة فعلية في الإقليم، وهي لا تستمد شرعيتها من الشعب، ولا تخضع لإرادته، بل تستمدّها من القوى الكبرى التي صاغت القرار وحددت إطار عمله. وهذا هو بالفعل جوهر الوصاية، حيث تكون الإدارة السياسية منفصلة عن الإرادة الشعبية، ويجري ممارسة السلطة باسم المصلحة الدولية وليس باسم أصحاب الأرض أو لصالحهم.

¹³. من الدراسات المميزة والرائدة في هذا المجال التي يتوجب على المهتمين الاطلاع عليها:

Antony Anghie, Colonialism and the Birth of International Institutions: Sovereignty, Economy, and the Mandate System of the League of Nations, 34 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol., vol 34, 2002, pp.513 - 633, available at:

<http://www.politicaleconomyproject.org/uploads/4/4/2/7/44276267/antonyanghiecolonialisman.pdf>

¹⁴. انظر الفقرة السابعة من القرار 2803.

ومن ناحية أخرى، يُعيد القرار إنتاج المبدأ الثالث من فلسفة الانتداب، وهو اشتراط الإصلاح قبل الاعتراف السياسي، فقد كان الانتداب قائماً على فكرة أنّ الشعوب لا تستحق السيادة ما لم تستوف معايير معينة تحددها القوى المنتدبة، وفي القرار 2803 توجد الصيغة ذاتها، فلا إمكانية للبلوغ مسار موثوق نحو الدولة ما لم يتحقق نزع السلاح، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، واستكمال عملية الإصلاح المؤسسي وفق مؤشرات وشروط ومعايير محددة خارجياً، وهكذا تصبح الدولة الفلسطينية، وفقاً لمنطق القرار 2803، مشروعاً مشروطاً، لا يتحقق إلا إذا امتثل الفلسطينيون لرؤية القوى الكبرى التي تهيمن على مجلس الأمن، وهذه الفكرة ليست تحديثاً للانتداب فحسب، بل هي إعادة تدوير دقيقة لفلسفته المركزية.

ويأخذ التشابه منحى آخر حين نلاحظ أنّ القرار لا يحدّد إطاراً زمنياً واضحاً للمرحلة الانتقالية، بل يتركها معلقة بعبارات فضفاضة مثل "حتى يتم استكمال الإصلاح" أو "إلى حين ضمان الاستقرار"، وهذه الصيغ تشبه تماماً نظام الانتداب الذي كان يضع هدفاً عاماً دون تحديد تاريخ لإنهاء الوصاية، وبالمنطق ذاته يمكن للمرحلة الانتقالية في قطاع غزة أن تمتد لسنوات أو لعقود، لا لسبب إلا لأنّ القوى المهيمنة قد لا ترى أنّ الشروط قد اكتملت بعد، أو لأنّ الاحتلال ذاته يخلق وقائع تعطلّ تحقيق هذه الشروط.

وبيلغ التشابه ذروته في أن القرار، عبر استخدامه لغة قانونية حيادية المظهر، لا يشير إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يبقى هو البنية الحاكمة على الأرض، ولو من خارج القطاع، فكما كان الانتداب يخفي جوهر السيطرة خلف فكرة التقدم والتحديث، فإن القرار 2803 يكرّر ذلك تماماً باعتباره الوصاية الدولية كخطوة نحو السلام، بينما تبقى السيطرة الفعلية للقوة المحتلة بشكل أو بآخر، وهكذا تصبح غزة مسرحاً لإعادة إنتاج الانتداب، ولكن بآليات دولية حديثة تجعل التدخل يبدو أكثر تمدّناً.

وبذلك، يتضح لنا أنّ القرار 2803 ليس مجرد إطار لإدارة مرحلة ما بعد الحرب داخل قطاع غزة، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين الشعب الفلسطيني والقوى الكبرى، على نحو يكرّس تبعية سياسية ويعطلّ السيادة الحقيقية، ويقدم نموذجاً محدثاً للوصاية الدولية التي تحمل جوهر نظام الانتداب القديم.

ج. تآكل السيادة والوصاية الدولية

يمثل القرار 2803 لحظة فارقة في مسار التعامل الدولي مع مفهوم السيادة الفلسطينية؛ فهو لا يكتفي بإعادة صياغة هذا المفهوم، بل يعمل على تفكيكه وإعادة تركيبه ضمن هندسة سياسية وأمنية جديدة تجعل السيادة غائمة، مشروطة ومعلّقة، بدل أن تكون حقاً أصيلاً غير قابل للتصرف.

ولذلك، فإنّ السيادة في مفهوم القانون الدولي ليست مجرد صفة شكلية للدولة، بل هي قدرة فعلية على اتخاذ القرار دون تدخل خارجي، وتمتّع كامل بالولاية على الإقليم والسكان والموارد، وتبعاً لذلك، فإن أي بنية سياسية تجعل ممارسة السيادة مشروطة أو مجزأة أو خاضعة لإشراف خارجي واسع، لا تعدّ انتقالاً نحو الدولة بقدر ما تمثّل إعادة تعريف للسيادة ذاتها ضمن نطاق ضيق أشبه بالوصاية، وإن صيغت بعبارات حديثة أو مقاربات إدارية مؤقتة، وتعدّ هذه القاعدة المعيارية أساسية لقراءة القرار 2803 وتفكيك دلالاته وأبعاده العملية.

إن أهم ما يميز هذا الإطار هو نقل السيادة من يد الشعب الفلسطيني إلى سلطة دولية انتقالية تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن، وليس بموجب تفويض شعبي، وهذا النقل لا يحدث بشكل مباشر، بل يحدث عبر عملية تدريجية من تآكل السيادة، تجعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن ممارسة اختصاصاتها، وتجعل المتطلبات الخارجية تتقدم على الإرادة الشعبية، وبهذا تصبح السيادة الفلسطينية مجزأة بين فاعلين دوليين، ومعلّقة على تحقيق شروط خارجية، ومؤجلة إلى أجل غير مسمى، وهذا الشكل من الوصاية غير المعلنة يعيد إلى الأذهان نماذج الانتداب القديمة على النحو المذكور سابقاً.

وتشير بنية السلطة الجديدة التي يفرضها القرار إلى تآكل واضح للسيادة، فمجلس السلام الدولي، رغم أنه هيئة انتقالية، يمتلك سلطة واسعة على الشؤون المدنية، وفي المقابل، تظلّ سلطة الاحتلال مهيمنة على الحدود والمجال الجوي والبحري، وعلى "طوق أمّنيّ" سيستمر وجوده إلى أن تصبح غزة في مأمن تامّ من ظهور أيّ تهديد إرهابي، بينما تحتكر قوة الاستقرار الدولية القوة المسلحة.

لا مشاحة في أنّ هذا الوضع يفضي إلى مفارقة قانونية واضحة؛ فبينما تتحدث المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، يأتي القرار ليجمّد هذا الحق، ويضعه

في خاتمة الاحتمال المستقبلي، مرهوناً بسلسلة طويلة من الشروط التي لا يملك الفلسطينيون التحكم في مسارها، وبهذه الطريقة يتحوّل حق تقرير المصير من مبدأ ملزم ومباشر إلى "مكافأة" تُمنح عندما تقرر القوى الكبرى أنّ الوقت قد حان، وهذا التحوّل يضعف الأساس الأخلاقي والقانوني للنظام القانوني الدولي، لأنه يحوّل الحقوق إلى أدوات تفاوض، ويحيل السيادة إلى مسألة إدارية، ويعيد إنتاج التبعية السياسية تحت غطاء الشرعية الأمية.

نستنتج مما سبق أنّ القرار 2803 ليس مجرد مرحلة انتقالية نحو السيادة، بل يمثل نموذجاً للوصاية الدولية التي تُمارس عبر آليات حديثة تُعيد إنتاج الوصاية بصورة أكثر نعومة لكنها أكثر استدامة، وهذه الوصاية، رغم أنّها لا تُعلن عن نفسها صراحة، تعمل على تفكيك السيادة، وتقديمه باعتباره مساراً ضرورياً نحو بناء الدولة.

ثالثاً: البنية الأمنية والقانونية للسيطرة

يقدم هذا المحور تحليلاً للبنية الأمنية التي يستند عليها القرار 2803، من خلال مفهوم "تجزئة السيطرة" التي تُبقي الاحتلال قائماً رغم ادّعاء إنهاء¹⁵، وكذلك كيف تقوم قوة الاستقرار الدولية، عبر تفويضها الواسع باستخدام "جميع التدابير الضرورية"، بتحويل غزة إلى مجال أمني خاضع لثلاثة مستويات متداخلة من السلطة، تتمثل بالاحتلال الإسرائيلي، وبقوة الاستقرار الدولية، وبمجلس السلام، بما يؤدي فعلياً إلى نزع أو تعطيل السيادة وغياب الحماية القانونية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

¹⁵. نستخدم مصطلح "التجزئة المتوارية للسيطرة" في هذه الدراسة بوصفه مصطلحاً تحليلياً نقدياً يصف آلية تفكيك السيطرة الفعلية داخل الإقليم المحتل عبر توزيعها على فاعلين متعددين (احتلال، إدارة دولية، قوة أمنية خارجية وسلطة محلية ناقصة الصلاحيات) بما يفضي إلى إخفاء أو مواراة المسؤولية القانونية للقوة المحتلة وتفريغ قانون الاحتلال وقواعده من مضمونها. ويستند هذا المفهوم، من الناحية البنيوية، إلى أدبيات تجزئة السلطة والسيادة (Fragmentation of Authority / Fragmented Sovereignty)، والمسؤولية المشتتة أو المبعثرة (Diffuse Responsibility)، وإلى تحليلات مدارس القانون الدولي النقدي ومقاربات العالم الثالث للقانون الدول TWAIL التي تشرح وتحلل كيف يجري استخدام الهندسة القانونية لإدامة السيطرة الاحتلالية دون تحمّل دولة الاحتلال للالتزامات القانونية المترتبة على الاحتلال.

أ. تجزئة السيطرة ومغالطة "إنهاء الاحتلال"

يُعدّ الادّعاء بأنّ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة قد انتهى أحد أكثر الأجزاء تضليلاً وخطورة في القرار 2803، ليس فقط لأنه يناقض الأدلة الواقعية والمرجعيات القانونية الراسخة، بل لأن هذا الادّعاء يؤسس لبنية كاملة من التدخل الدولي تُبنى على فرضية غير حقيقية، ولأن القانون الدولي الإنساني، في تعريفه للاحتلال، لا يشترط وجود جنود قوة الاحتلال داخل الإقليم، بل يكفي بمعيار "السيطرة الفعلية"، فإن مجرد الإيحاء بانتهاء الاحتلال يسمح قانونياً بإنشاء إدارة دولية لا تستند إلى قواعد الاحتلال، بل إلى منطق الفصل السابع، وهو ما يحوّل الاحتلال من حالة يجب إنهاؤها إلى حالة يمكن الالتفاف عليها وإخفاؤها تحت ستار أممي.

وعند تطبيق معيار السيطرة الفعلية الوارد في المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، والمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة، نجد أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة لم ينته، بل أعيد تشكيله ضمن صيغة جديدة تتحدّى التفسير التقليدي للاحتلال دون أن تغير طبيعته، فالسيطرة على الحدود والمعابر، والتحكم في المجال الجوي، وفرض الطوق البحري، وإدارة نظام التفتيش على البضائع والأفراد، وتقييد حركة السكان، كلها عناصر تجعل الاحتلال قائماً بكل وضوح، حتى لو انسحبت القوات البرية من داخل القطاع، وقد أكّدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول الجدار عام 2004 أنّ الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، تظل أراضي محتلة ما دامت القوة المحتلة تمارس سيطرة فعلية عليها، بغض النظر عن وجودها العسكري المباشر داخلها¹⁶.

لكنّ القرار 2803 يتجاوز هذا الواقع القانوني عبر سرديّة ما بعد الاحتلال، وهو ما يشكّل محاولة لتفريغ القانون الإنساني الدولي من مضمونه في حالة غزة من جهة، وتمكين القوى الكبرى من فرض ترتيبات انتقالية على شعب ما زال تحت الاحتلال من جهة أخرى، وتكمن إشكالية هذه المغالطة في أنها تجعل الإقليم يبدو وكأنه أرض غير خاضعة لسيادة، ما يسمح قانونياً بتطبيق نموذج من الإدارة الدولية المشابهة لتلك المطبقة في الأقاليم التي انهار حكمها أو دخلت في نزاعات

¹⁶. انظر على سبيل المثال:

Carsten Stahn, Constitution without a State? Kosovo under the United Nations Constitutional Framework for Self-Government, *Leiden JIL*, Vol. 14, 2001; Roland Paris, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*, CUP, 2004.

داخلية، بينما الحقيقة أنّ غزة ليست أرضاً بلا سيادة، بل هي أرض مسلوقة السيادة بفعل الاحتلال.

إنّ تجاوز صفة الاحتلال لا يخلق أزمة في توصيف الوضع القانوني فقط، بل يؤدي إلى نتائج تمسّ بطبيعة المسؤوليات القانونية؛ فبمجرد اعتبار غزة مرحلة انتقالية لا أرضاً محتلة، تنتقل مسؤولية حماية المدنيين من القوة المحتلة (إسرائيل) إلى إدارة دولية مؤقتة لا تملك السيطرة الفعلية ولا الأدوات اللازمة لحماية السكان، وبذلك يصبح المدنيون في حالة "فراغ قانوني" لا وجود فيها لفاعل محدد قادر على تحمّل مسؤولياته بموجب اتفاقيات جنيف، ولا يمثّل هذا الوضع مجرد تقصير إداري، بل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني قد يؤدي إلى معاناة إنسانية مضاعفة للسكان الذين يجدون أنفسهم خارج نطاق الحماية.

وتتجلى "تجزئة السيطرة" في الطريقة التي يتعامل بها القرار مع إسرائيل، فالقرار يقدم إسرائيل وكأنها طرف خارجي يمكنه "التنسيق" مع الإدارة الدولية الجديدة، وليس بوصفها القوة المحتلة، وهذا التحول في الخطاب القانوني يحوّل الاحتلال من مصدر للالتزامات القانونية إلى مجرد عنصر ضمن ترتيبات أمنية جديدة، وبهذا المعنى يصبح الاحتلال "موزعاً" بين أطراف مختلفة: إدارة دولية تتولى الشؤون المدنية، وقوة استقرار تتولى المهام الأمنية، وإسرائيل التي تبقى ممسكة بأدوات السيطرة الاستراتيجية، وهذه التجزئة لا تنهي الاحتلال، بل تعيد هيكلته بحيث يصبح أقل وضوحاً وأكثر قابلية للإنكار، مع استمرار فاعليته على الأرض.

ويخلق هذا الوضع بنية سياسية غير مسبقة، تتشكّل من كلّ من سلطة احتلال تتحكّم في الجو والبحر والمعايير دون الاعتراف بمسؤولياتها، وسلطة دولية تدير الخدمات من دون سلطة فعلية على الأرض، وقوة أمنية دولية تمارس عمليات هجومية تحت غطاء "التدابير الضرورية"، وبين هذه السلطات الموزعة يضع مركز الشعب الفلسطيني الذي يجد نفسه خارج نطاق الحماية القانونية، لأنه لا يوجد فاعل واحد يتحمّل المسؤولية المباشرة عن أمنه، وهذا التعارض البنيوي يجعل من القرار 2803، رغم لغته القانونية، وثيقة تعمّق حالة اللادولة واللاسيادة، وتفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار.

وتكمن إشكالية هذا التجزئ أو التشطير أيضاً في أنه يتيح للقوة المحتلة التنصّل من التزاماتها القانونية دون أن تتحمل أي كلفة، فإسرائيل، وفق القرار، ليست مسؤولة عن حماية المدنيين، لأنها

لم تعد، وفق النموذج التأويلي الجديد الذي يتبنّاه القرار، قوة احتلال، لكنّها في الوقت ذاته تحتفظ بكل مفاتيح السيطرة التي تجعلها صاحبة القرار الفعلي في كل ما يتعلق بدخول السلع، وخروج الأفراد، وإدارة المجال الجوي، وفرض المنطقة العازلة، وهكذا يتحوّل الاحتلال إلى حالة قانونية مموّهة، يمارس السيطرة دون أن يتحمل المسؤولية، وهو ما يجعل هذا النموذج من التجزئة أكثر خطورة من الاحتلال الصريح.

إنّ مغالطة إنهاء الاحتلال ليست مجرد خلل نظري، بل هي ركيزة سياسية تمكّن القوى الكبرى من فرض هندسة جديدة لغزة لا تراعي الوضع القانوني، ولا تحترم حقوق السكان، ولا تضع في الاعتبار السياق التاريخي للصراع، فالإنهاء بأنّ الاحتلال قد انتهى يجعل الفلسطينيين وكأنهم طرف فاشل يحتاج وصاية خارجية، بينما الحقيقة أنهم ضحايا احتلال قائم، وهذه المفارقة لا تجعل القرار 2803 محاولة لإعادة بناء غزة فقط، بل محاولة لإعادة بناء الرواية القانونية للصراع بحيث تخدم ترتيبات سياسية وأمنية تضمن استمرار السيطرة بأقل قدر من الكلفة.

وبذلك، يتّضح أنّ تجزئة السيطرة ليست مجرد تفصيل في نص القرار، بل هي البنية المركزية التي يتركز عليها مشروع الإدارة الدولية المقترحة، فهي التي تُدخل الإدارة الدولية إلى غزة، وهي التي تُخرج الاحتلال من دائرة المساءلة، وهي التي تضع السكان في حالة من العزل القانوني، وهي التي تضمن استمرار الهيمنة بطريقة أكثر نعومة لكنها أكثر استدامة، وهذا ما لا يجعل القرار 2803 خطوة نحو إنهاء الاحتلال، بل خطوة نحو إعادة تعريفه بطريقة تخدم مصالح القوى الكبرى، وتعيد إنتاج حالة السيطرة ضمن قوالب قانونية جديدة.

ب. النتائج القانونية لتجزئة السيطرة

إنّ التجارب الدولية السابقة تظهر أنّ الإدارة الانتقالية ليست مساراً محايداً نحو الدولة، بل قد تتحول إلى بنية سياسية دائمة تتغذى على استمرار الأزمة، ففي كوسوفو بقي الوضع النهائي معلّقاً لأكثر من عقد، وفي تيمور الشرقية لم تُستكمل السيادة إلا بعد مسار تفاوضي طويل ومعقّد، مما يعني أنّ نقل السلطة إلى إدارة دولية لا يشكل ضماناً بحد ذاته نحو الاستقلال، بل قد يعمّق التعليق السياسي للقضية إذا لم يكن محكوماً بإطار زمني وإنهاء واضح للاحتلال.

وقد أوضحت هذه الدراسة، في تحليلها لمقارنة القرار 2803 بنماذج الإدارة الانتقالية في كوسوفو وتيمور الشرقية، أنّ تجزئة السيطرة التي يرسّخها القرار تُنتج واقعاً قانونياً معقّداً يقوم على

إعادة توزيع السلطة بما يقي الاحتلال الإسرائيلي قائماً في جوهره، وإن بدا ظاهرياً وكأنه تراجع أو تلاشٍ، ولأنّ القانون الإنساني الدولي يعتمد معيار "السيطرة الفعلية" في تحديد المسؤولية القانونية فإنّ النموذج الجديد القائم على التوزيع الوظيفي للسلطات الوارد في القرار يخلق ثلاثة مستويات متوازية من السيطرة كما سبق بيانه، وهو نموذج يفضي إلى تشويه بنيوي لمفهوم الاحتلال وإضعاف قابلية المساءلة والمحاسبة.

فالمستوى الأول من السيطرة يبقى في يد إسرائيل التي تستمر كقوة احتلال بحكم سيطرتها الفعلية على الحدود والمعابر والمجال الجوي والبحري، واحتفاظها بالقدرة على التدخل العسكري المباشر في أي لحظة، ورغم أنّ القرار يقدمها كشريك خارجي في ترتيبات الأمن الإقليمي، فإنّ الواقع القانوني لا يغيّر وضعها القانوني بوصفها قوة احتلال تتحكم بالعناصر الحيوية للسيادة، وهذه السيطرة الجوهرية تمنحها القوة الحقيقية في تقرير مسار وتحديد طبيعة الأنشطة التي تستطيع الإدارة الدولية القيام بها ضمن غزة أو منعها، فالتناقض البنيوي القائم ينشأ من كون إسرائيل، رغم خروجها من مشهد الإدارة العلنية، السلطة الفعلية التي تمتلك أدوات الحسم¹⁷.

أما المستوى الثاني فيتمثل بمجلس السلام الذي مهما توسّعت صلاحياته نظرياً أو على الورق، فإنّه لا يمتلك السيطرة الحقيقية على الحدود أو الأمن أو الحركة أو المجالين البحري والجوي،

¹⁷. انظر بشأن معيار السيطرة الفعلية كمعيار حاسم لتحديد وجود احتلال؛ وهو ما ينطبق على غزة، الكتاب المرجعي الأبرز في القانون الدولي في مجال شرح قواعد قانون الاحتلال وتفسيرها والذي يؤكد مؤلفه، وهو إسرائيلي، أن الاحتلال ليس عملاً شكلياً، بل أنه حالة فعلية تقوم على فكرة السيطرة الفعلية:

Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation. Oxford University Press, 2012.

وهو رأي فقهي يتفق تماماً مع نصوص القانون الدولي النافذ، فالمادة (42) من لائحة لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 والمادة (47) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تشكّلان الأساس القانوني لتعريف الاحتلال، إذ تؤكد المادة (42) أن "السيطرة الفعلية" هي معيار وجود الاحتلال بنصها على: "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وال يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها". وتنص المادة (47) تنص على: "لا يجرّم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة".

وبذلك يغدو المجلس إدارة مبتورة أو عرجاء، تمارس وظائف شكلية دون سلطات مادية تمكّنها من أداء واجباتها، وبسبب هذه الهشاشة البنيوية، يجد المجلس نفسه محاصراً بين القوة المحتلة التي تسيطر على الجو والبحر والمعايير، وبين قوة الاستقرار التي تحتكر القوة المسلحة، ما يجعل دوره أقرب إلى الدور الإداري الرمزي منه إلى الدور التنفيذي الكامل.

ويتمثل المستوى الثالث في قوة الاستقرار الدولية التي ينشئها القرار بتفويض واسع لاستخدام القوة المسلحة بصورة هجومية لا دفاعية من خلال النص في القرار على أنها تتمتع بـ "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ مهامها، وخاصة في مجال نزع السلاح وضبط الأمن، وهذا التفويض يخرجها من كونها قوة حفظ سلام تقليدية، ويجعل منها قوة تدخل أمني ذات طابع عسكري، تعمل في بيئة لا تزال تحت الاحتلال، ولكن هذه القوة، رغم صلاحيتها القسرية، لا تملك السيطرة على المجال الحدودي والجوي والبحري الذي تتحكم فيه إسرائيل، ولا تستطيع بالتالي ممارسة مهامها دون التنسيق الضمني أو المباشر مع القوة المحتلة، وهذا التداخل يجعلها جزءاً من المعادلة الأمنية التي تحافظ على الاحتلال وتعيد إنتاجه، بدلاً من أن تكون إطاراً لتحديده أو إنهائه.

وتؤدي هذه البنية الثلاثية إلى ازدواجية في الولاية القضائية، فالمعيار القانوني الدولي يربط المسؤولية بالقدرة الفعلية على السيطرة، لكنّ القرار يوزّع الوظائف بحيث تصبح المسؤوليات موزعة ومتداخلة وغير قابلة للتحديد، فعندما تقع انتهاكات ضد المدنيين، أو عند حدوث أزمات إنسانية، يصبح من الصعب حصر الفاعل المسؤول، فهل هي إسرائيل بصفتها القوة المحتلة؟ أم مجلس السلام بوصفه الإدارة المدنية؟ أم قوة الاستقرار التي تمتلك السلاح؟ إنّ هذا التضارب يمنح كل طرف هامشاً واسعاً للتهرب وللتحلل من المسؤولية، وهو ما يُنتج منطقة رمادية للمساءلة ستخدم الطرف الأقوى وتمسّ حقوق الطرف الأضعف وهو الشعب الفلسطيني.

وثمة بعد آخر يتمثل في اختلاط وتداخل سلطة الاحتلال مع السلطة الدولية، بحيث تبدو الإجراءات الإسرائيلية وكأنها جزء من ترتيبات أمنية دولية، وليس احتلالاً مباشراً، فعندما تتدخل إسرائيل في المجال الجوي أو تمنع دخول بضائع أو تفرض قيوداً على الحركة، يمكن تقديم هذه الإجراءات، بحسب منطق ونصوص القرار، على أنها متطلبات أمنية أو تنسيقية مع الإدارة الدولية، وبهذا تفقد الأفعال غير القانونية صفتها تلك، وتتم شرعيتها تحت لافتة ما هو مشروع أو ضروري، بينما هي في الواقع لا تعدو عن كونها استمراراً لانتهاكات الاحتلال.

ومن بين النتائج الخطيرة لهذه البنية المركبة اختفاء الفاعل القانوني المسؤول عن حماية المدنيين، ففي الوضع التقليدي للاحتلال، تكون القوة المحتلة هي المسؤولة، ولا يمكن نقل هذه المسؤولية إلى أي جهة أخرى دون إنهاء السيطرة الفعلية، ولكن القرار 2803 يخلق نموذجاً يجعل إسرائيل خارج موقع المسؤولية، بينما لا يمنح الإدارة الدولية السيطرة الفعلية التي تجعلها قادرة على حماية السكان، ومن شأن هذا الفراغ القانوني أن يعرض السكان لأخطار مضاعفة، لأنهم يصبحون خارج نطاق الحماية الدولية، ومعرضين لانتهاكات وتجاوزات دون إمكانية اللجوء إلى جهة واضحة للمساءلة وتحمل المسؤولية.

ولا تقتصر هذه النتائج القانونية على الجانب النظري، بل قد يكون لها تأثير مباشر على حياة الفلسطينيين وحقوقهم اليومية، فازدواجية السلطة تؤدي إلى تنازع أو تضارب الإجراءات القانونية، وإلى صعوبة الوصول إلى العدالة، وإلى إطالة أمد المعاناة الإنسانية، وإلى تحويل قطاع غزة إلى فضاء قانوني غير محدد الماهية أو معلقاً من الناحية القانونية، فلا هو أرض محررة ولا هو أرض خاضعة بوضوح لقوة الاحتلال، بل منطقة تخضع لصيغة هجينة بين الاحتلال والإدارة الدولية، ما يجعل المستقبل السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني أكثر غموضاً وتعقيداً¹⁸.

وبذلك يتضح أنّ تجزئة السيطرة ليست مجرد خلل في تصميم القرار، بل هي ركن أساسي في بنيته، ووسيلة لإعادة إنتاج السيطرة بصورة جديدة، وأكثر ملاءمة للمصالح الجيوسياسية للقوى المهيمنة، وهذه البنية تجعل القرار 2803 خطوة تنهي الاحتلال، وتحوله من واقع صريح إلى واقع مموه.

ج. التفويض باستخدام القوة المسلحة الهجومية لقوة الاستقرار الدولية

يمثل التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية أحد أكثر عناصر القرار 2803 إثارة للقلق، لأنه يخرج جذرياً عن النموذج التقليدي لقوات حفظ السلام¹⁹، ويتجاوز بكثير الأطر المعيارية التي

¹⁸. انظر في ذلك:

Svetlana Sumina and Steven Gilmore, The Failure of International Law in Palestine, vol.20, The Scholar: St. Mary's Law Review on Race and Social Justice (2018). Available at:

<https://commons.stmarytx.edu/thescholar/vol20/iss2/1>

¹⁹. انظر في هذا المجال: محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع،

2004، صفحة 196 وما بعدها.

تنظّم استخدام القوة في سياق المهام الدولية²⁰، فالقرار يعيد، من خلال هذا التفويض، صياغة وظيفة التدخل الدولي من دور مبني على المراقبة والاحتواء والفصل بين الأطراف، إلى دور هجومي يهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية والسياسية في غزة وفق رؤية الجهات التي صاغت القرار، وليس وفق احتياجات السكان أو المعايير القانونية الدولية.

فالقوة الدولية لا تُكلّف بمهام الحماية أو الإسناد أو مراقبة وقف إطلاق النار فقط، بل تتمتع بصلاحيّة استخدام "جميع التدابير اللازمة" لتحقيق أهداف محددة في القرار، وعلى رأسها نزع السلاح وإعادة فرض الاستقرار الأمني في الإقليم، وهذه العبارة، رغم كونها مألوفة ودارجة في القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع، تأخذ هنا دلالة مختلفة لأنها تُستخدم في بيئة لا يزال فيها الاحتلال قائماً فعلياً، ولأنّ قوة الاستقرار الدولية لن تعمل بين دولتين متحاربتين أو طرفين متساويين، بل تعمل في إقليم خاضع للسيطرة الإسرائيلية، وفي سياق سياسي يفتقر إلى التوازن، وبما يخدم مصالح جهات خارجية أكثر مما يخدم السكان الفلسطينيين.

وبدلاً من هذا التفويض باستخدام القوة المسلحة الهجومية على تصوّر أممي يجعل قوة الاستقرار الدولية أداة لإعادة صياغة المجال الأمني الفلسطيني وهندسته، وليس مجرد وسيط محايد، فالقرار يمنح هذه القوة حقّ تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، وحقّ تفتيش المنشآت والمواقع، وحقّ القيام بعمليات مدمرة ونزع سلاح، وحقّ ضبط الأمن في الشوارع، وحقّ التدخل في حال اعتُبر الوضع مهدداً للاستقرار، وهذه الصلاحيات تجعل القوة أقرب إلى قوات "مكافحة الإرهاب" منها إلى قوات دولية تقليدية لحفظ السلام، وتحوّل البيئة المدنية في غزة إلى منطقة أمنية خاضعة لإدارة قوة أجنبية تمتلك القرار العسكري وتملك صلاحيات قسرية في مواجهة السكان.

ويتّضح البعد الخطير لهذه الصلاحيات من خلال العلاقة بين القوة الدولية وإسرائيل، فالقرار لا يفرض على إسرائيل أي التزامات تنسيق ملزمة، ولا يحدّ من قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية متى شاءت، ولا يمنعها من ممارسة سيطرتها الفعلية على الحدود والأجواء والمياه، وبهذا تصبح القوة

²⁰. انظر في هذا الخصوص:

Carlos Chagas Vianna Braga, Between absolute war and absolute peacekeeping. The question of the use of force In peacekeeping, in Peter Nadin (ed.), The Use of Force in UN Peacekeeping, London: Routledge, 2018, p.70.

الدولية عملياً مكتملة للبنية الأمنية التي أنشأتها وصاغتها إسرائيل، وليست قادرة على العمل خارجها أو في مواجهتها، وبذلك تظهر قوة الاستقرار الدولية كفاعل يعمل ضمن هندسة أمنية أوسع، تضعها في موقع تابع للدولة المحتلة، ما يفقدها استقلاليتها، ويجعل وظيفتها أقرب إلى تنفيذ ترتيبات أمنية معدة مسبقاً، وليس إلى ممارسة دور دولي مستقل.

وفي هذا السياق فإنّ هذا التفويض يقوم على فرضية أنّ السلاح الفلسطيني هو المشكلة المركزية، وليس الاحتلال، وهذه الفرضية ليست قانونية، بل سياسية، وتتماشى مع خطاب يستخدم الأمن كأداة لضبط السلوك السياسي، وليس كوسيلة لحماية السكان، فالقوة الدولية، بموجب التفويض الممنوح لها، لا تهدف إلى حماية المدنيين من الاحتلال أو من الاعتداءات، بل تهدف إلى حماية الاستقرار وفق تعريف خارجي يأتي من قوى كبرى، وهذا ما يجعل القوة غير محايدة في جوهرها، لأنها تعمل لتحقيق أهداف سياسية محددة مسبقاً تتعلق بتفكيك المقاومة الفلسطينية، وليس بتوفير حماية شاملة وفق القانون الإنساني الدولي.

ولم تكن أيّ تجربة سابقة من تجارب الأمم المتحدة مشابهة لهذا النموذج²¹؛ فقوات اليونيفي في لبنان تعمل وفق قواعد صارمة تمنعها من الاستخدام الهجومي للقوة المسلحة، والقوات الأمية في البوسنة كانت محدودة التفويض، وقوات كوسوفو وتيمور الشرقية لم تُكَلَّف بنزع السلاح من خلال القوة المسلحة الهجومية، ولم يكن يهدف تفويضها إلى إعادة تشكيل البيئة السياسية بالقوة، أما قوة الاستقرار الدولية التي ينشئها القرار 2803 فتتجاوز كل هذه النماذج، لأنها تعمل في إقليم واقع تحت الاحتلال، ولأنها مكلفة بمهام قسرية في مواجهة السكان المحليين، وليس في مواجهة قوة خارجية، وهذا التحوّل يجعل التفويض باستخدام القوة الهجومية جوهر النظام الأمني الجديد الذي يسعى القرار إلى فرضه.

ويخلق هذا التفويض كذلك جملة من المخاطر القانونية، فإذا ارتكبت القوة الدولية انتهاكات، سواء في عمليات المداخلة أو الاحتجاز أو الاستخدام المفرط للقوة، فمن هي الجهة المسؤولة؟ هل

²¹. ثمة سمات أساسية لقوات حفظ السلام الدولية التقليدية وهي: أن تكون الغاية من وراء تدخلها منع تفاقم النزاع بين الأطراف المتنازعة، الحصول على رضا الدولة المعنية بنشأة القوات، الحياد، عدم جواز استخدام القوة المسلحة إلا دفاعاً عن النفس. أنظر في تفاصيل تلك الشروط ومضمونها وتطبيقها: محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صفحة 198 - 204.

هي القوة الدولية نفسها؟ أم مجلس السلام الذي يشرف عليها؟ أم الأمم المتحدة؟ أم الدول التي تساهم بقوات فيها؟ إنَّ غياب الوضوح القانوني في التفويض يتيح هامشاً واسعاً للإفلات من العقاب، ويجعل البيئة القانونية لغزة غير محمية بأي إطار محدد للمساءلة، الأمر الذي ينطوي على مخاطر شديدة على سكان قطاع غزة، لأنَّ القوة التي تمتلك الحق في استخدام "جميع التدابير اللازمة" ليست خاضعة لأي آلية فاعلة لضبط سلوكها.

رابعاً: أزمة المشروعية والمساءلة في القرار

يركّز هذا المحور على التناقضات القانونية العميقة التي يتضمنها القرار 2803، خاصة تعارضه مع القواعد الآمرة في القانون الدولي مثل حق تقرير المصير، ومع القيود التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة على سلطة مجلس الأمن ذاته، كما يسلط الضوء على أزمة المساءلة الناتجة عن منح قوة الاستقرار الدولية حصانات واسعة، وغياب أو تغييب الجهة المسؤولة عن حماية المدنيين، ويبيّن المحور كيف يؤدي تعدّد السلطات وتشظّي الولاية القانونية إلى تقويض الشرعية والمشروعية معاً، وإضعاف إمكانية الرقابة والمحاسبة.

أ. التعارض مع القواعد الآمرة وأزمة الشرعية الموضوعية

تتمثل ذروة الإشكاليات في القرار 2803 عند تقييمه في ضوء القواعد الآمرة في القانون الدولي²²، وهي القواعد التي لا يجوز لأيّ دولة أو منظمة دولية، بما في ذلك مجلس الأمن²³، أن

²². تنص المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة بين الدول لعام 1969 على "تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة أمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع". فالقواعد الدولية الآمرة هي من قواعد القانون الدولي عام التطبيق، وهي بالنظر للمصالح التي تستهدف حمايتها؛ تتمتع بمرتبة أسمى من غيرها من قواعد القانون الدولي، وهي قواعد حظرية لا يجوز لأشخاص القانون الدولي مخالفتها. وهي بالنتيجة تشكل قيداً على حرية التعاقد التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص في النظام القانوني الدولي. وهي تتصف كذلك بأنها قواعد قانونية مقبولة ومعترف بها من عموم الجماعة الدولية للدول بوصفها قواعد لا يجوز استبعادها، ولا يجوز تعديلها إلا بقاعدة مماثلة لها في المرتبة والطبيعة على النحو الوارد في المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

²³. انظر في العلاقة بين قرارات مجلس الأمن والقواعد الآمرة في القانون الدولي: محمد خليل الموسى، مجلس الأمن. مقاربات قانونية نقدية، عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط، سلسلة دراسات مركزة (12)، 2025، صفحة 53 - 68.

تستبعدا أو تحيد عنها أو تتفق على خلافها، فالقواعد الآمرة تمثل الطبقة العليا من الهرم القانوني الدولي، وتشمل المبادئ التي تنهض عليها العلاقات بين الشعوب، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحظر الاستعمار، وعدم جواز نقل السيادة قسراً، وعدم جواز حرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير وإدارة شؤونها السياسية والاقتصادية وعدم جواز الاحتلال والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وبناءً على ذلك، فإنّ أيّ قرار دولي يمسّ هذه الحقوق، أو يقيّد ممارستها، أو يجعلها مشروطة بإصلاحات سياسية أو أمنية تُفرض من الخارج، يصبح قراراً فاقداً للمشروعية الموضوعية²⁴، مهما اكتسب من شرعية شكلية عبر آليات التصويت داخل مجلس الأمن.

وإنّ التعارض بين القرار 2803 وحق الشعب الفلسطيني في تقرير في تقرير المصير ليس تعارضاً عارضاً أو عرضياً، بل هو يمسّ بنويّاً جوهر ومحتوى القرار؛ فالقرار يربط إمكان تهيئة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية بتطبيق برنامج إصلاح خارجي لم تحدّد معاييرها جهة فلسطينية، بل صمّمتها جهات دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهذا الربط بين تقرير المصير

وانظر كذلك: محمد خليل الموسى، سلطات مجلس الأمن في ضوء نظرية القواعد الدولية الآمرة، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق / جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2009؛ ومحمد خليل الموسى، الآثار القانونية للقواعد الآمرة على مصادر القانون الدولي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد 2، يونيو، 2020.

²⁴ المشروعية الموضوعية (*Substantive Legitimacy*) هي معيار قانوني يقيس مدى توافق مضمون أي صك دولي - بما في ذلك قرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع - مع القواعد الآمرة في القانون الدولي والمبادئ التأسيسية للنظام القانوني الدولي، مثل حق تقرير المصير، وحظر الاستعمار، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وحماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وتحريم الجرائم الدولية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتحريم العدوان. وتُعدّ المشروعية الموضوعية مرتبة أعلى من المشروعية الشكلية لأنها لا تكتفي في سياق قرارات مجلس الأمن - على سبيل المثال - بصحة إجراءات إصدار القرار، بل تشترط أن يكون محتوى القرار ذاته متوافقاً مع القواعد الآمرة، والحقوق غير القابلة للتصرف ومع المبادئ التي لا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على خلافها. وبناءً على ذلك، يفقد أي قرار، حتى الصادر بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتعارض مع قاعدة آمرة - ولو صدر وفق الإجراءات الشكلية الصحيحة - مشروعيته الموضوعية في النظام القانوني الدولي. انظر :

Brado Fassbender, Looking Back on a Decade of Failed Attempts to Reform the UN Security Council, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Volume 7, 2003, 183-218, available at:

https://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_fassbender_7.pdf

وبين شروط سياسية وأمنية خارجية يُعدّ انتهاكاً مباشراً للمبدأ الذي أعلنه ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى، وللآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أنّ تقرير المصير حقّ مطلق وليس حقاً تتم ممارسته تدريجياً أو بشكل مشروط بموافقة قوة محتلة أو دولة مهيمنة²⁵.

ولا يقتصر التعارض على مسألة الحقّ في تقرير المصير، بل يشمل كذلك مبدأ وحدة الإقليم وعدم جواز تجزئته تحت وصاية مزدوجة أو ثلاثية، كما يفعل القرار عبر توزيع الإدارة بين قوة الاحتلال من جهة، ومجلس السلام الدولي من جهة أخرى، وقوة الاستقرار من جهة ثالثة، كما عاجلتها الدراسة والآثار المترتبة بالتفصيل.

كما يثير القرار مشكلة قانونية أخرى تتعلق بقدرة مجلس الأمن، وهو هيئة سياسية وليست قضائية، على تبني قرارات تُفرض على تجميد أو إرجاء أو إعادة تفسير القواعد الآمرة و/ أو الحقوق غير القابلة للتصرف في القانون الدولي، وقد أوضح فقهاء القانون الدولي، وعلى رأسهم كلّ من هانز كلسن وأنطونيو كاسيزي، أنّ قرارات مجلس الأمن، وإن كانت ملزمة للدول، تبقى خاضعة لحدود القانون الدولي²⁶، وأنها لا يمكن أن تتجاوز القواعد الآمرة أو أن تُنشئ أوضاعاً تتعارض معها²⁷، وفي هذا السياق يمثّل القرار 2803 مثلاً نموذجياً لقرار يتجاوز حدود مجلس الأمن كما رسمها ميثاق الأمم المتحدة عبر تعليقه لحق شعبيّ غير قابل للتصرف.

ليس من المتصور قانوناً أن يتمتع مجلس الأمن بهذه القدرة أو الإمكانية دون الخضوع للقواعد الدولية الآمرة في القانون الدولي، كما تبنت لجنة القانون الدولي في تقاريرها الأربعة المتعلقة بالقواعد

²⁵. أكدت محكمة العدل الدولية على هذه الطبيعة للحق في تقرير المصير كقاعدة آمرة في القانون الدولي في رأيها الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية المترتبة على بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الصادر في 9/7/2004، الفقرات 118-122.

²⁶. انظر:

H. Kelsen, Principles of International Law, The Lawbook Exchange Ltd., 2003 (First Published in New York by Rinehart & Company., 1952), pp. 438-450.

²⁷. انظر: Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, 2005, pp. 119-122.

الأمرة التي أصدرتها في السنوات الأخيرة²⁸، وهو اتجاه يؤكد على أنّ القواعد الدولية الأمرة ليست مقتصرة على قانون المعاهدات، وليست محددة بحدوده، وهي تشمل، فضلاً عنه، العديد من الأنشطة والتصرفات الدولية الأخرى، ويتقاطع هذا الاتجاه مع رأي قاضي محكمة العدل الدولية "لوتر باخت" الحفيد في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على حالة (البوسنة والهرسك) ضدّ يوغسلافيا (صربيا والجبل الأسود) بالتدابير المؤقتة، فقد تبّنى "باخت" إمكانية انطباق القواعد الدولية الأمرة على قرارات وتصرفات مجلس الأمن وأعضائه دون أيّ شروط مسبقة.

ويتمثل الأساس القانوني لخضوع قرارات مجلس الأمن للقواعد الدولية الأمرة في طبيعة القيم التي تسعى هذه القواعد إلى حمايتها، وبكونها تشكّل قيماً سامية في النظام القانوني الدولي بشكل عام وليس في قانون المعاهدات فحسب، فليست الغاية الأساسية من وراء تحويل مجلس الأمن سلطات تنفيذية واسعة وتقديرية هي تمكينه من تغيير القواعد الأساسية للنظام القانوني الدولي التي لا يجوز استبعاد العمل بها أو مخالفتها، وإنما تزويده بالسلطات والآليات المناسبة بغية القيام بمهامه الموكولة له في مجال حفظ السلم والأمن الدولي على أحسن وجه، وعلى ذلك فإنّ مجلس الأمن وسلوك أعضائه، بمن فيهم الدول دائمة العضوية، يخضع لأحكام القواعد الأمرة في القانون الدولي. ولقد أوضحت محكمة الدرجة الأولى للجماعة الأوروبية في حكمها الصادر بتاريخ 2005/9/21 في قضية مؤسسة "يوسف والبركات الدولية" ضد مجلس ولجنة الجماعة الأوروبية، أنّ أجهزة وهيئات الأمم المتحدة تخضع لأحكام القواعد الأمرة بصفتها تشكّل "نظاماً عاماً دولياً مفروضاً على أشخاص القانون الدولي جميعهم... ويتعذر عليهم التحلّل منه، أو استبعاد أحكامه

²⁸. انظر: تقارير لجنة القانون الدولي بشأن القواعد الأمرة في القانون الدولي العام (2019-2022)، لا سيما مشروع الاستنتاجات حول القواعد الأمرة، الرابط: <https://legal.un.org/ilc/reports/>، وانظر كذلك: رأي القاضي إيهو لوترباخت في قضية الإبادة البوسنية (التدابير التحفظية)؛ وحكم الغرفة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في قضية تاديتش، الرابط:

https://www.unitad.un.org/sites/www.unitad.un.org/files/1995.10.02_prosecutor_v._dusko_tadic_icty_excerpt_ar.pdf

وآراء القضاة في قضيتي ناميبيا ولوكربي أمام محكمة العدل الدولية، الرابط:

https://digitallibrary.un.org/record/449057/files/A_56_4-AR.pdf

أو مخالفته"، وقد شددت المحكمة على ضرورة قيام مجلس الأمن باحترام القواعد الأسمى في القانون الدولي، وهي القواعد الآمرة التي لا يجوز، كما هو معروف، للدول ولا للمنظمات الدولية مخالفتها لأنها تمثل "مبادئ دولية عرفية حظية"²⁹.

ويستنتج من المعطيات السابقة أنّ مجلس الأمن بصفته الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة ملزم باحترام القواعد الآمرة في القانون الدولي وعدم مخالفتها، حتى في قراراته الصادرة بموجب الفصل السابع، وقد أشار القاضي في محكمة العدل الدولية والفقهاء القانونيون المرموق "فيتزموريس" في رأيه المخالف في إطار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بـ (ناميبيا)، إلى أنّ مجلس الأمن يخضع للقانون الدولي، وكذلك الدول الأعضاء في المجلس والأمم المتحدة بوجه عام، وهو الموقف ذاته الذي تبناه القاضيان في محكمة العدل الدولية "جنيغز وفيرمانتري" في قضية (لوكري)، فضلاً عن أنّ الغرفة الاستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا السابقة أشارت كذلك، في حكمها الصادر في (قضية تاديتش)، إلى خضوع مجلس الأمن لأحكام القانون الدولي، وإلى أنّ اللغة والعبارات المستخدمة في ميثاق الأمم المتحدة تدلّ على أنّ عدداً من سلطات وصلاحيات مجلس الأمن ليست مطلقة، وعلى أنه ليس بمقدوره أن يتجاوز حدود سلطات الأمم المتحدة بوجه عام³⁰، كما أنّ الدول دائمة العضوية ملزمة كذلك باحترام القواعد الآمرة في القانون الدولي كون الدول جميعها ملزمة بذلك.

ومن الأسانيد الأخرى الداعمة لخضوع مجلس الأمن للقواعد الآمرة، ما جاء في المادة (1/24) من ميثاق الأمم المتحدة التي أناطت بمجلس الأمن المسؤولية الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وينهض المجلس بتلك المهمة نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني قانوناً وعملاً أنّ مجلس الأمن، كجهاز يتصرّف بالنيابة عن تلك الدول، لا يملك ألبتة الإخلال بقواعد دولية آمرة.

وبذلك يتضح أنّ مجلس الأمن، بسبب خضوعه للقانون الدولي، ملزم بالطبع باحترام القواعد

²⁹. Yusuf and Al Barakat International Foundation / Council and Commission, 2005 E.C.R II-03533.

³⁰. Prosecutor / Tadic, No. IT-94-1-I, Decision on the Defense Motion Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para.28.

الأمرة في القانون الدولي، بل، وعلى حدّ تعبير البروفيسور جيمس كرافورد، يجب أن يخضع لها، وهذا الالتزام لا يقتصر على المجلس كهيئة تابعة للأمم المتحدة³¹، فالقواعد الدولية الأمرة تحكم الجميع بلا أيّ استثناء.

ب. أزمة المساءلة والحصانات والولاية القضائية

تشكّل المساءلة القانونية حجر الزاوية في أيّ نظام قانونيّ دوليّ يسعى إلى حماية حقوق الإنسان وفرض احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك فإنّ القرار 2803 يخلق بنية قانونية معكوسة تُفَرِّغ المساءلة من مضمونها، من خلال بناء منظومة من الحصانات والالتباسات القانونية التي تجعل تحديد المسؤول عن أيّ انتهاك أمراً بالغ الصعوبة، ويظهر هذا الإشكال بوضوح عند تحليل آليات الحصانة والولاية القضائية التي ينطوي عليها القرار، وكيف تُسهم في إنتاج فراغ قانوني يتيح للقوى المهيمنة ممارسة السلطة دون رقابة أو محاسبة.

فالهيئة المركزية التي ينشئها القرار "مجلس السلام" لا تستمد شرعيتها من الشعب الفلسطيني ولا من سلطة وطنية ذات سيادة، بل من قرار مجلس الأمن ذاته الذي صاغته الولايات المتحدة، وهذا النوع من الشرعية يمنح المجلس حصانة سياسية تجعل مساءلته أمام الشعب معدومة، ويجعل مساءلته أمام القانون الدوليّ محدودة لأنّ نطاق اختصاصه غير مرتبط بإرادة دولة ذات سيادة أو بنظام قانوني داخلي، وبهذا يندرج المجلس ضمن فئة السلطات الدولية غير الخاضعة للمساءلة، والتي تمتلك سلطات تنفيذية واسعة دون وجود آليات رقابية حقيقية تحدّ من سلوكها أو تضمن احترامها لحقوق السكان.

أما قوة الاستقرار الدولية فهي تتمتع بمستوى أعلى من الحصانة، إذ يعمل عناصرها تحت مظلة متوافقة مع الفصل السابع، ما يمنحهم حماية واسعة من أيّ إجراءات قضائية محلية، سواء أكانت فلسطينية أو إسرائيلية، فضلاً عن أن المادة (4/أ) من القرار 2803 منحت الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام ذاته صلاحية "إبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات التي تتناول حصانات أفراد القوة المنشأة في الفقرة 7"

³¹. Alexander Orakheleshvili, The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions, EJIL, vol.16, 2005, p.67.

من القرار، ومن الطبيعي أنّ الدول المشاركة في المجلس والمجلس ذاته سيسعيان إلى منح أفراد القوة أعلى درجة من الحصانات حماية لأفراد تلك القوة، خاصة إذا كانوا من مواطنيها، ولتجنّب تقييد حركتهم في قيامهم بالمهام المنوطة بهم وفق التفويض الواسع الممنوح لهذه القوة.

وما يؤكد هذا الواقع كذلك عدم وجود نظام قضائي موحد أو سلطة سيادية قادرة على مساءلتهم، فالإدارة المدنية الفلسطينية، إن أُعيد تشكيلها، تفتقر إلى الولاية على القوة الدولية، والإدارة الدولية تفتقر إلى سلطة قضائية فعلية على الأرض، وإسرائيل بصفتها القوة المحتلة لا تمتلك أيّ حافز لملاحقة أفراد القوة الدولية لأنها ليست مسؤولة عن سلوكهم، ولأنّ وجودهم يسهم في إعادة تشكيل بيئة السيطرة بما يخدم مصالحها، وهكذا تتشكل فئة جديدة من الفاعلين المسلحين المحصنين الذين يعملون في إقليم محتلّ دون أن يخضعوا لأي نظام قضائي ملزم.

وتتفاقم أزمة المساءلة بملاحظة أنّ إسرائيل ذاتها، باعتبارها القوة المحتلة الفعلية، تجد في القرار فرصة ذهبية للتوصل من مسؤولياتها القانونية، فالقرار يعيد صياغة وضعها بحيث تبدو وكأنها طرف إقليمي يتعاون مع الإدارة الدولية، لا قوة احتلال ملزمة بحماية السكان وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا التحوّل في الخطاب القانوني يمنحها هامشاً واسعاً للمناورة، إذ يمكنها الادّعاء بأنّ الانتهاكات التي تقع على الأرض، سواء في حركة التجارة، أو في استهداف البنية التحتية، أو في ضبط المجال الجوي، ليست مسؤوليتها المباشرة، لأنها لم تعد تدير غزة إدارياً وفق الرواية الدولية الجديدة التي يتضمّنّها القرار 2803، رغم أنها تتحكّم بالمفاصل الحيوية التي تجعل سلوكها هو العامل الحاسم في مآلات الوضع في قطاع غزة في أكثر من بند في هذا القرار، وفي خطة الرئيس ترامب.

وتتيح هذه البنية أيضاً للإدارة الدولية التصلّ من مسؤولياتها، لأنها لا تمتلك السيطرة الفعلية التي تخوّلها تنفيذ واجباتها تجاه السكان، فعندما تتدهور الأوضاع الإنسانية، أو تتعرّض حقوق المدنيين للانتهاك، يمكن للإدارة الدولية التدرّج بأنّ القوة المحتلة هي المسؤولة لأنها تتحكم في المعابر والأجواء، بينما تردّ إسرائيل بأنّ الإدارة الدولية هي المسؤولة لأنها تتولّى إدارة الخدمات، وفي ظل هذا التلاعب المتبادل يبقى سكان قطاع غزة دون جهة مسؤولة يمكن مساءلتها أو اللجوء إليها.

وبالحصول، فإنّ القرار 2803 ينشئ وضعاً قانونياً أكثر هشاشة يقوم على إلغاء مفهوم المساءلة وإحلال نظام من الحصانات المعقّدة والمتشابكة محلّه، ويجعل هذا النظام من غزة ساحة مفتوحة لانتهاكات محتملة لا يجد أصحابها جهة يحاسبونها، ويجعل من السكان مادة تجريبية لسلطة

دولية جديدة لا تخضع للقانون، وقوة محتملة تنهز من الواجبات والالتزامات، وقوات أمنية تعمل بلا رقابة، وهكذا يتحوّل القرار الذي يفترض أنه جزء من حلّ شامل إلى أحد أكبر مصادر تفكيك البنية القانونية التي يفترض أنها أساس النظام القانوني الدولي.

ج. مأزق الشخصية القانونية لمجلس السلام الدولي ومأزق تعدد السلطات

يمثل "مجلس السلام" الذي ينشئه القرار 2803 كياناً قانونياً هجيناً غير مسبوق في النظام القانوني الدولي، فهو ليس إدارة انتقالية تقليدية كالتجارب التي عرفت في كوسوفو أو تيمور الشرقية، وليس بعثة مراقبة أو قوة حفظ سلام ذات صلاحيات محدودة، ولا هو كيان وصاية رسمي كالذي كان معترفاً به في نظام الانتداب، بل هو كيان هجين وخليط من الإدارة الدولية والسلطة فوق الإقليمية، ويمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة دون تحديد دقيق لشخصيته القانونية، وهذا الغموض يمنح المجلس قدرة على ممارسة السلطة دون الخضوع لآليات المساءلة التقليدية التي تركز على تعريف الشخصية القانونية بصورة واضحة ومحددة.

ويظهر هذا الإشكال بغياب أيّ سند قانوني مباشر يحدد طبيعة العلاقة بين المجلس وبين السكان الفلسطينيين في قطاع غزة؛ ففي تجارب الإدارة الدولية السابقة كانت الأمم المتحدة تتولى السلطة بصفتها المنظمة الدولية التي تملك شرعية واضحة واختصاصاً قانونياً يستمد وجوده من القانون الدولي ومن قرارات مجلس الأمن، أما في القرار 2803 فيتم إنشاء كيان مواز للأمم المتحدة، فلا هو جهاز تابع للمنظمة ولا هو هيئة مستقلة ذات سيادة، بل هو أشبه بسلطة سياسية مفوضة تعمل بمنطق الوكالة الدولية دون أن تكون خاضعة لبنية الأمم المتحدة من حيث نظم الحوكمة والمساءلة، وبهذه الطريقة يصبح المجلس كياناً فوق القانون، يمتلك سلطة لا يستمدّها من الإرادة الشعبية ولا من النظام الدولي المتعارف عليه، بل من القوة السياسية التي فرضته.

ويتعقّد الوضع أكثر عند ملاحظة أنّ المجلس يمتلك صلاحيات تنفيذية تتجاوز طبيعة الإدارة المدنية، فهو مخوّل بإعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية، وإصدار التوجيهات المتعلقة بالحكم المحلي، واعتماد خطط أمنية واقتصادية، والتنسيق المباشر مع قوة الاستقرار الدولية، بل واتخاذ قرارات ذات أثر سيادي في غياب سلطة محلية كاملة، وهذا النوع من الصلاحيات يضع المجلس في موقع أشبه بسلطة انتقال سيادية، لكنه في الوقت ذاته لا يمتلك مقومات السيادة ولا الإطار القانوني الذي

يخضع السلطات السيادية للمحاسبة، وبهذا تصبح قرارات المجلس نافذة لكنها غير قابلة للطعن، وتصبح سلطاته واسعة، لكنها غير ملزمة بأي آليات رقابية داخلية أو دولية، وهو ما يخلق نموذجاً غير مسبوق في القانون الدولي - سلطة تتمتع بسيادة تنفيذية دون سيادة قانونية.

ويبدو مأزق مجلس السلام أكثر وضوحاً عند النظر في مسألة السيادة، فالقرار لا ينقل السيادة إلى المجلس، ولا يعيدها إلى الفلسطينيين، ولا يصرح بأنها بيد إسرائيل، بل يوزعها ضمناً بين أطراف متعددة بحيث تصبح السيادة نفسها، باعتبارها مفهوماً قانونياً وسياسياً، مبعثرة ومجزأة إلى وظائف صغيرة يمارس كل طرف جزءاً منها، وهذا النوع من التجزئة لا ينشئ سلطة عادلة، بل ينشئ سلطة معيارية فوق الإقليم تشبه إلى حد بعيد نموذج الانتداب بصيغته التاريخية، حيث تتولى قوة خارجية إدارة الشؤون المدنية دون منح السكان حق السيطرة على مصيرهم.

ومن جهة أخرى، يُظهر تأسيس المجلس بوضوح الفجوة القائمة بين المشروعية القانونية والمشروعية السياسية، فالمجلس قد يمتلك شرعية شكلية مستمدة من كون قرار مجلس الأمن صادراً بالاستناد إلى الفصل السابع، لكنه لا يمتلك أي مشروعية سياسية نابعة من إرادة السكان، ولا مشروعية موضوعية لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا الافتقار إلى المشروعية القانونية الموضوعية والمشروعية السياسية يؤدي بالضرورة إلى أزمة تمثيل، لأنّ المجلس مهما حاول أن يبدو محايداً فإنه لا يمثل الفلسطينيين ولا يعبر عن إرادتهم، بل يمثل رغبات القوى الكبرى التي صاغت القرار، ومن هنا ينبع الخطر الأكبر في أنّ المجلس يتحوّل من أداة لحل النزاع إلى أداة لإعادة ترتيب البنية السياسية الفلسطينية بطريقة تخدم مصالح خارجية، وليس بطريقة تحقق تطلعات الشعب.

وهكذا يتضح أنّ الشخصية القانونية لمجلس السلام الدولي ليست مجرد إشكال نظري، بل هي تعبر عن الأزمة البنوية التي يخلقها القرار 2803، فالمجلس كيان غير محدّد الشخصية القانونية، يمارس سلطة تنفيذية دون سيادة، ويتداخل مع قوة احتلال فعلية وقوة أمنية دولية، ويخلق وضعاً متعدد السلطات يجعل المساءلة مستحيلة، والسيادة مؤجلة، والإدارة مشلولة، وهذه البنية تجعل من المجلس أداة سياسية أكثر منه هيئة قانونية، وتحوّل من غزة مختبراً لنموذج جديد من الوصاية التي تُمارس بغطاء دولي لكنها تعيد إنتاج السيطرة في صورة محدّثة، ولا يغير من هذا الواقع القانوني أن القرار 2803 اعترف للمجلس بشخصية قانونية دولية وطلب منه أن يقدم تقريراً خطياً إليه كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز في تطبيق ما جاء في القرار.

خامساً: قابلية القرار 2803 للتطبيق، فرص النجاح والإخفاق البنيوي

تُعدّ مسألة قابلية تطبيق القرار 2803 على أرض الواقع الاختبار الحاسم لفاعليته، كما أنها المحكّ الذي يكشف عمّا إذا كان القرار يمثل مبادرة واقعية قابلة للإنفاذ، أم مجرد هندسة سياسية فوقية يحدوها الفشل، ويتضح من تحليل البنية القانونية والسياسية للقرار أنّ قابليته للتطبيق ليست مجرد مسألة لوجستية أو تنفيذية، بل مسألة بنيوية تتعلق بأساس القرار ذاته، وبالتناقضات التي يحملها في جوهره وبالفرضيات التي بُني عليها.

وبناءً على ذلك، يصبح تحليل قابلية التطبيق هو تحليل للتناقضات البنيوية في القرار ذاته، ومهما كانت النوايا المعلنة أو الإمكانيات التقنية المتاحة، فثمة جملة من العوائق البنيوية التي يمكن أن تعرقل وضع القرار موضع التطبيق، ومنها:

أ. استمرار الاحتلال وسيطرته الفعلية

إن الاحتلال الإسرائيلي، بحكم السيطرة الفعلية على المنافذ البرية والبحرية والجوية، يجعل أيّ إدارة دولية رهينة لمشئته، سواء قبلت أو لم تقبل، فقوة الاستقرار الدولية لن تستطيع دخول غزة دون موافقة إسرائيل، ولن تستطيع التحرك خارج مناطق معينة دون تنسيق معها، ولن تتمكن من ممارسة ولايتها دون مراعاة البيئة الأمنية التي يفرضها الاحتلال، وهذا يعني أنّ قوة الاستقرار الدولية ستكون فعلياً في وضع ثانوي أو تابع، مما يفقدها استقلاليتها، ويمنعها من تنفيذ المهام التي يحددها القرار، خاصة تلك المتعلقة بنزع السلاح أو فرض النظام.

كما أنّ إسرائيل لن تسمح بأن تعمل قوة دولية بصورة لا تتوافق مع مصالحها الأمنية، وبالتالي، فإنّ أيّ محاولة لتنفيذ القرار ستخضع لقيود سياسية وأمنية كثيفة تجعل التفويض الدولي مجرد إطار نظري لا يمكن تطبيقه خارج الحدود التي ترسمها القوة المحتلة.

ب. الرفض الشعبي الفلسطيني المحتمل للإدارة الدولية

يمثل الرفض الشعبي أحد أهم العوائق أمام تطبيق القرار، فالسكان الفلسطينيون الذين عانوا من الاحتلال والحروب المتكررة ينظرون بحساسية بالغة لأيّ سلطة تُفرض من الخارج، والإدارات الدولية، مهما كانت محايدة، تمثل بالنسبة للمجتمعات الخاضعة للاحتلال امتداداً لأنماط السيطرة، خصوصاً إذا كانت هذه الإدارات تعمل في بيئة تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي نفسه.

وتُظهر التجربة التاريخية، سواء في فلسطين أو في مناطق أخرى، أنّ أيّ تفويض دولي يهدف إلى إدارة شؤون السكان بالقوة، ويفرض ترتيبات أمنية عليهم دون موافقتهم، سيُقابل بالرفض، سواء كان سياسياً أو شعبياً أو بالقوة، ومن ثمّ، فإن القوة الدولية ستكون بحكم وظيفتها طرفاً في النزاع، وليست وسيطاً محايداً، مما يجعل مواجهتها محتملة ويعرّض عناصرها للخطر، ويقوّض قدرتها على الاستمرار.

والواقع أنّ التجارب السابقة للإدارات الانتقالية الدولية تدلّ على أنّ منح تفويض واسع لقوى دولية في إدارة إقليم معين لا يؤدي بالضرورة إلى تعزيز الحماية أو ترسيخ سيادة السكان، بل قد يتحوّل إلى مصدر لانتهاكات واسعة؛ ففي كوسوفو تعرّضت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة (UNMIK) وقوة كوسوفو (KFOR) لانتقادات حادّة بسبب حالات الاعتقال التعسفي، وضعف آليات المساءلة، وغياب الرقابة القضائية الفعالة على أعمال القوات الدولية، وفي تيمور الشرقية واجهت بعثة الأمم المتحدة (UNTAET) اتهامات بخلق فجوة ديمقراطية بين سلطة الإدارة الدولية الانتقالية وإرادة السكان المحليين، ما ولّد شعوراً بالاستبعاد السياسي، كما أنّ تجربة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق (CPA) أظهرت كيف يمكن أن يكون الاستخدام التفويض الدولي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة سبباً للتحوّل إلى أداة لفرض رؤية سياسية خارجية، مع ما رافق ذلك من فشل في توفير الأمن وحماية المدنيين.

وتدلّ هذه النماذج على أنّ نقل الإدارة إلى هيئات دولية ذات تفويض واسع لا يضمن بذاته حماية حقوق السكان، بل قد يخلق أنماطاً جديدة للهيمنة واللامساءلة تشبه إلى حدّ بعيد أنماط الوصاية الاستعمارية القديمة³².

ج. اتساع التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وإمكانية لجوئها للقوة المسلحة

ينطوي التفويض الذي منحه القرار لقوة الاستقرار الدولية بتنفيذ عمليات عسكرية لنزع السلاح على مخاطر جمة تجعل تنفيذه أمراً غير واقعي، فالقوة الدولية لكي تنفذ عمليات نزع سلاح المقاومة ستحتاج إلى دخول مناطق مأهولة، ومداومة منازل، وملاحقة مجموعات مسلحة، واستخدام القوة في مناطق مكتظة بالسكان، وهذا قد يضعها في مواجهة مباشرة مع فصائل

³². انظر: قرار مجلس الأمن رقم 1244 (1999)، مرجع سابق.

المقاومة الفلسطينية ومع السكّان الفلسطينيين المدنيين في آن معاً، ما قد يعرّضها لأعمال مضادة عسكرية وغيرها، ويجعلها طرفاً في نزاع مفتوح، ويجرّدها من صفة قوة لاستعادة الاستقرار. كما أنّ هذا التفويض يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لأنّ القوة الدولية قد تجد نفسها في وضع تستخدم فيه القوة في بيئة مختلطة مدنيّاً، مما قد يؤدي إلى خسائر بشرية، ويخلق عداءً مستحكماً ضدها.

د. إقصاء السلطة الفلسطينية

يفترض القرار وجود "لجنة تنفيذية فلسطينية" تعمل تحت رقابة دولية، لكنّه في الوقت نفسه لا يعترف بولاية كاملة للسلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يمنحها أيّ أدوات لممارسة السيادة، وينشئ هذا الوضع فراغاً في الشرعية يجعل الإدارة الدولية منفصلة عن التمثيل الشعبي، وبذلك تصبح الإدارة الدولية حاكمة لمجتمع بلا سلطة معترف بها دوليّاً ومحليّاً في قطاع غزة، مما يجعل الاستقرار الإداري متعذراً.

هـ. تداخل الصلاحيات وتعدد السلطات

من المتوقع أن يؤدي وجود ثلاث سلطات في الإقليم على النحو الموضح سابقاً: الاحتلال، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، إلى تداخل في السلطات يجعل من الصعب عمليّاً معرفة الجهة المسؤولة عن أيّ قرار أو أيّ إخفاق، وسيترتب هذا التداخل فراغاً قانونياً يعيق تنفيذ السياسات، ويفسح المجال أمام الفوضى، ويجعل أيّ برنامج تنمويّ أو أمميّ أو إداريّ عرضة للتعطيل بسبب تضارب الصلاحيات، وهو ما أدى في تجارب دولية سابقة إلى إخفاق مشاريع مشابهة.

فثمة نظائر للقرار 2803 في عدد من القرارات الدولية الأخرى التي سعت إلى إعادة هندسة المجال السياسي والأمني في أقاليم شهدت نزاعات من خلال إدارة انتقالية دولية، وانتهت عمليّاً تلك التجارب إلى تكريس تبعية بنيوية أو فشل في تحقيق الأهداف المعلنة؛ فالنموذج البوسني بعد اتفاق دايتون، مع وجود مكتب الممثل السامي، أفضى إلى نظام سياسي شديد التعقيد يقوم على وصاية دولية مستمرة، وعلى اعتماد بنيويّ على الخارج بدلاً من تمكين السكان المحليين من ممارسة سيادة فعلية³³. وفي كوسوفو لم تنجح الإدارة الدولية في حسم مسألة الوضع النهائي أو في بناء

³³. من أهم المراجع الأكاديمية التي تناولت تجربة البوسنة بعد اتفاق دايتون، وانتقدت دور الممثل السامي وتعطيل ممارسة السيادة محليّاً:

مؤسسات سيادية مكتملة، ما جعل الإقليم عالقاً بين وضع شبه الدولة والوصاية الممتدة. كما أنّ تجربة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق أظهرت أنّ إعادة تشكيل الإقليم ومؤسساته من الخارج، في غياب قبول شعبي حقيقي وتحت ظرف احتلال قائم، تؤدي غالباً إلى انهيار الأمن وتفكك المؤسسات بدلاً من بناء دولة مستقرة³⁴.

ومن خلال هذه الأمثلة يتضح أنّ القرار 2803 يكرّر وصفة أثبتت التجارب السابقة محدوديتها بل وخطورتها على استقرار الأقاليم المعنية وحقوق شعوبها.

ويتضح من خلال هذه العوامل أنّ فرص نجاح القرار تحيط بها الشكوك، فالقرار من الناحية القانونية يتعارض مع قواعد آمرة في القانون الدولي، والبيئة السياسية ترفضه، والبيئة الأمنية تمنعه، والاحتلال يفرغه من محتواه، وبالتالي فإن القرار، من منظور واقعي، يحمل بذور الفشل البنيوي، لأنه مبني على رؤية معاكسة للحقائق الأساسية للصراع، وبسبب تأسيسه افتراضات خاطئة بشأن الوضع القانوني لقطاع غزة.

والواقع أنّ القرار 2803 لا يحلّ النزاع، بل يؤجله، ولا ينهي الاحتلال، بل يخفيه، ولا يعيد الاستقرار، بل يعيد إنتاج منظومة السيطرة بأدوات جديدة، ولذلك فإنّ فشله ربما يكون نتيجة منطقية لبيئته الداخلية.

الخلاصة والنتائج

تكشف الدراسة القانونية للقرار 2803 أنّه ليس مجرد صكّ دولي ملزم يقترح حلاً قانونياً وسياسياً للصراع، بل للسيطرة من خلال أدوات تبدو في ظاهرها قانونية وإنسانية، لكنّها تحمل مضموناً سياسياً لا يندرج ضمن تعزيز العدالة الدولية أو دعم حق تقرير المصير. وقد حاول القرار إعادة رسم معادلة السلطة في غزة بطريقة تجعل الفلسطينيين خارج دائرة صنع القرار، وتعطي القوى الدولية موقعاً حاسماً في تحديد مستقبل القطاع.

Chandler, David. *Bosnia: Faking Democracy after Dayton*. London: Pluto Press, 2000.

³⁴. انظر بشأن فشل نموذج الإدارة الخارجية في العراق، انظر الفصل الأول والثالث في أحد أهم الأعمال الأكاديمية التي تناولت تجربة العراق:

Toby Dodge, *Iraq: From War to a New Authoritarianism*, International Institute for Strategic Studies (IISS), Routledge, 2012.

كما أنه يعيد صياغة مفهوم السيادة الفلسطينية من حقّ أصيل إلى امتياز مشروط، وبهذا يصبح القرار جزءاً من بنية الهيمنة، وليس أداة لتحرير الإرادة السياسية أو لتكريس الحقوق غير القابلة للتصرف وفق قرارات الأمم المتحدة.

كما أنّ الدراسة تُظهر أنّ القرار يقوم على افتراضين مركزيين غير واقعيين: الأول انتهاء الاحتلال الإسرائيلي من الناحية القانونية؛ والثاني إمكانية تأسيس إدارة دولية تعمل في فراغ سيادي دون رفض ومقاومة محلية ودون قيود من القوة المحتلة، وهذان الافتراضان يجعلان القرار يتعارض مع قواعد ثابتة ذات طبيعة آمرة في القانون الدولي مثل الحق في تقرير المصير، وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وعدم جواز إحداث تغييرات دائمة في وضع الإقليم المحتل، إذ يسمح بإعادة هيكلة البنية المؤسسية والسياسية لقطاع غزة من خلال مجلس السلام، دون إنهاء الاحتلال، وبذلك يضيف طابعاً قانونياً على ترتيبات سياسية يمكن أن تنتهي عملياً إلى تثبيت نتائج استخدام القوة، فضلاً عن أنّ القرار يتجاهل الحقائق السياسية والأمنية التي تحكم الوضع في غزة.

وتؤكد الدراسة أنّ تفويض قوة الاستقرار الدولية استخدام القوة يُعدّ مؤشراً على أنّ الغاية الأساسية من وراء القرار تتمثل بإعادة ضبط البيئة الأمنية في غزة بما ينسجم مع أولويات القوى الكبرى؛ فالقوة المخوّلة باستخدام "جميع التدابير اللازمة" ليست قوة حفظ سلام، بل قوة فرض نظام، تعمل في ظل احتلال قائم، وضمن تصوّر أمنيّ يعلي من شأن الضبط الأمني "الاستقرار" على حساب الحقوق الأساسية للسكان.

وتشير الدراسة كذلك إلى أنّ إنشاء مجلس السلام كهيئة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة يُعيد إنتاج نموذج الانتداب، وإنّ بصيغة حديثة؛ فالسلطة الحقيقية لا تُمنح للشعب الفلسطيني ومثليه، بل تُمارس من أعلى عبر هياكل دولية من المفروض أنها حيادية لكنها مشبعة بالرؤى السياسية للدول المهيمنة.

وتقود هذه الخلاصات إلى أنّ القرار 2803 لا يمكن أن يكون إطاراً قانونياً للحلّ، بل يمكن أن يكون إطاراً لإعادة إنتاج الأزمة والصراع بآليات جديدة أكثر نعومة وأشدّ تعقيداً، فهو يعالج أعراض الصراع (السلاح، والأمن، والحكم)، لكنه يتجاهل جذره الأساسي المتمثل بالاحتلال طويل الأمد.

وأخيراً، فإنّ أيّ مقارنة دولية عادلة وفاعلة تجاه غزة ينبغي أن تنطلق من المبدأ الجوهري وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بوصفه المدخل الحقيقي لأيّ سلام مستدام، واحترام الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون وصاية أو شروط خارجية، ودعم عملية بناء مؤسسات تابعة من الشعب الفلسطيني ذاته، وتعكس إرادته وتطلعاته، وتقوم على تمكينه.

المراجع

- الموسى، محمد خليل. القانون الدولي. مدخل لدراسة البنية والتكوين، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2023، صفحة 558 – 576.
- الموسى، محمد خليل. مجلس الأمن. مقاربات قانونية نقدية، عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط، سلسلة دراسات مركزة (12)، 2025، صفحة 53 – 68.
- الموسى، محمد خليل. سلطات مجلس الأمن في ضوء نظرية القواعد الدولية الآمرة، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق/ جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2009؛ ومحمد خليل الموسى، الآثار القانونية للقواعد الآمرة على مصادر القانون الدولي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد 2، يونيو، 2020.
- الموسى، محمد خليل. استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2004، صفحة 196.
- النص الرسمي للقرار باللغة العربية، انظر وثيقة الأمم المتحدة: S/RES/2803(2025), General 17 November 2025.
- فيرغال كين، "العاهل الأردني: القوات الدولية لن تكون رغبة في فرض السلام في غزة"، بي بي سي عربي، (2025/10/27)، شوهد في 2025/12/24، الرابط: <https://www.bbc.com/arabic/articles/cze6y6g3ly7o>
- انظر:
- تقارير لجنة القانون الدولي بشأن القواعد الآمرة في القانون الدولي العام (2019-2022)، الرابط: <https://legal.un.org/ilc/reports/>
- رأي القاضي إيهو لوترباخ في قضية الإبادة البوسنية (التدابير التحفظية)؛ وحكم الغرفة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في قضية تاديتش، الرابط: https://www.unitad.un.org/sites/www.unitad.un.org/files/1995.10.02_pr_osecutor_v._dusko_tadic_icty_excerpt_ar.pdf
- وآراء القضاة في قضيتي ناميبيا ولوكربي أمام محكمة العدل الدولية، الرابط: https://digitallibrary.un.org/record/449057/files/A_56_4-AR.pdf

REFERENCES

- Al-Mousa, Muhammad Khalil. International Law: An Introduction to the Study of Structure and Formation. Amman: Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, 2023, pp. 558–576.

-
- Al-Mousa, Muhammad Khalil. The Security Council: Critical Legal Approaches. Amman: Center for Middle East Studies, Focused Studies Series (12), 2025, pp. 53–68.
 - Alexander Orakheleshvili, The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions, EJIL, vol.16, 2005, p.67.
 - Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, 2005, pp. 119-1
 - Antony Anghie, Colonialism and the Birth of International Institutions: Sovereignty, Economy, and the Mandate System of the League of Nations, 34 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol., vol 34, 2002, pp.513 - 633, available at:
http://www.politicaleconomyproject.org/uploads/4/4/2/7/44276267/antony_anghiecolonialisman.pdf
 - Brado Fassbender, Looking Back on a Decade of Failed Attempts to Reform the UN Security Council, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Volume 7, 2003, 183-218, available at:
https://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_fassbender_7.pdf
 - Carlos Chagas Vianna Braga, Between absolute war and absolute peacekeeping. The question of the use of force In peacekeeping, in Peter Nadin (ed.), *The Use of Force in UN Peacekeeping*, London: Routledge, 2018, p.70.
 - Carsten Stahn, Constitution without a State? Kosovo under the United Nations Constitutional Framework for Self-Government, *Leiden JIL*, Vol. 14, 2001; Roland Paris, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*, CUP, 2004.
 - Chandler, David. *Bosnia: Faking Democracy after Dayton*. London: Pluto Press, 2000.
 - Eyal Benvenisti,. *The International Law of Occupation*. Oxford University Press, 2012.
 - Falk, Richard & Tilley, Virginia. *Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid*, UN ESCWA Report, 2017.

- H. Kelsen, Principles of International Law, The Lawbook Exchange Ltd., 2003 (First Published in New York by Rinehart & Company., 1952), pp. 438-450.
- Niels Blokker, THE SECURITY COUNCIL AND THE USE OF FORCE: ON RECENT PRACTICE, in, Niels M. Blokker and Nico J. Schrijver ((eds., The Security Council and the Use of Force Theory and Reality- A Need for Change, Marinus Nijhoff Publishers, 2005, pp.1-29.
- Nele Matz, Civilization and the Mandate System under the League of Nations as Origin of Trusteeship, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 9, 2005, p. 47-95, at p. 56, available at:
https://www.mpil.de/files/pdf2/mpunybm_matz_9_47_95.pdf
- Simon Chesterman, *You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State Building*. Oxford University Press, 2004.
- Svetlana Sumina and Steven Gilmore, The Failure of International Law in Palestine, vol.20, The Scholar: St. Mary's Law Review on Race and Social Justice (2018). Available at:
<https://commons.stmarytx.edu/thescholar/vol20/iss2/1>
- Toby Dodge, *Iraq: From War to a New Authoritarianism*, International Institute for Strategic Studies (IISS), Routledge, 2012.
- U.N. Doc. A / 74 / 10, Report of the International Law Commission, Seventy-first session 10 ,December 2019, p. 208.
- Yusuf and Al Barakat International Foundation / Council and Commission, 2005 E.C.R II-03533.